

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الرابعة)

اسم العادة :- التشريع الضريبي

تاريخ الإمتحان :- الإثنين ١ / ٦ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

القسم الأول :-

ياتي الامتحان اربع اسئلة علي الطالب اختيار سؤالين

القسم الثاني :-

ياتي الامتحان سؤالين علي الطالب اختيار سؤال فقط

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص ٣ : ٤	س ١ : اكتب في نطاق سريان الضريبة الموحدة؟
ص ٥ : ٧	س ٢ : وضح المقصود بالمنشأة الدائمة والمنشأة غير الدائمة والسنة الضريبية وحالات استحقاق الضريبة ونطاق سريان الضريبة وسعرها واختصاص مأمورية الضرائب علي دخل الاشخاص الطبيعيين؟
ص ٨ :	س ٣ : وضح الإيرادات التي تخضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها؟
ص ٩ : ١١	س ٤ : ناقش طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها والالتزام بتحصيل وتوريد ضريبة المرتبات؟
ص ١٢ :	س ٥ : ما هي الإيرادات غير الخاضعة للضريبة علي المرتبات والاعفاءات الضريبة المقررة؟
ص ١٣ : ١٤	س ٦ : وضح الملزم بتحصيل الضريبة علي المرتبات وتوريدها؟
ص ١٤ : ١٥	س ٧ : اكتب في تحديد الأرباح الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي وشروط سريان الضريبة عليها؟
ص ١٦ : ٢٠	س ٨ : وضح بإيجاز الإيرادات الخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية؟
ص ٢١ : ٢٣	س ٩ : اكتب في تحديد صافي الربح الضريبي والإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة علي ارباح النشاط التجاري والصناعي؟
ص ٢٤ : ٣١	س ١٠ : اشرح التكاليف واجبة الخصم من إيرادات ارباح النشاط التجاري والصناعي؟
ص ٣١ :	س ١١ : وضح ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي؟
ص ٣٢ :	س ١٢ : وضح كيفية تحديد السعر المحايد؟
ص ٣٣ : ٣٤	س ١٣ : ما هي الإيرادات المعفاة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي؟
ص ٣٥ : ٣٦	س ١٤ : وضح شروط سريان الضريبة علي إيرادات المهن غير التجارية؟
ص ٣٦ : ٣٨	س ١٥ : وضح الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة علي المهن الحرة والتكاليف واجبة الخصم؟
ص ٣٨ : ٣٩	س ١٦ : وضح الاعفاءات الضريبية الواردة علي ضريبة المهن الحرة؟
ص ٣٩ :	س ١٧ : ماهي سمات الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية؟
ص ٤٠ : ٤١	س ١٨ : اكتب في نطاق سريان الضريبة علي ارباح الأشخاص الاعتبارية؟
ص ٤١ : ٤٢	س ١٩ : اكتب في تحديد الدخل الخاضع لضريبة الاشخاص الاعتبارية؟

س١: اكتب في نطاق سريان الضريبة الموحدة؟

نطاق سريان الضريبة الموحدة:

١ يتحدد نطاق سريان الضريبة بالأشخاص الخاضعين لها وبالإيرادات الخاضعة لها .

أولاً: الأشخاص الخاضعين للضريبة الموحدة :

١) الشخص الطبيعي :

١ يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية:

- ١- إذا كان له موطن دائم في مصر.
- ٢- المقيم في مصر مدة تزيد عن ١٨٣ يوماً متصلة أو متقطعة خلال إثني عشر شهراً.
- ٣- المقيم الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية

٢) الشخص الاعتباري :

١ يكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي الأحوال الآتية:

- ١- إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري.
- ٢- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
- ٣- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من ٥٠% من رأسمالها.

ثانياً: قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي:

١ يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين:

- ١- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأي صفة كانت.
- ٢- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاوّل فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر.

١ تكون مصر مركز للإدارة الفعلي للشخص الاعتباري إذ تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:

- ١- إذا كانت هي المقر التي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
- ٢- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
- ٣- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه ٥٠% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
- ٤- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت".

ثالثاً: الإيرادات الخاضعة للضريبة علي الدخل :

١ يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي:

- ١- الدخل من الخدمات التي تؤدي في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها.
- ٢- الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر ولو أدى العمل في الخارج.
- ٣- الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.
- ٤- الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
- ٥- الدخل من الاستغلال، والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
- ٦- التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
- ٧- حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
- ٨- العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر .
- ٩- مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر .
- ١٠- الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.

مبادئ ومعايير تحدد نطاق فرض الضريبة الموحدة :

المشرع في إطار تحديد نطاق فرض الضريبة الموحدة الجديدة من حيث الأشخاص قد أخذ بالمبادئ و المعايير الآتية:

المبدأ الاول : مبدأ التبعية الاجتماعية (الإقامة):

حيث أخذ المشرع بمعيار الإقامة في مصر بغض النظر عن جنسية الأشخاص الخاضعة للضريبة ويكونوا هم الأشخاص المقيمون في مصر عادة سواء كانوا مصريين أو أجانب وبالتالي تخضع دخولهم للضريبة لأنهم يقيموا في مصر عادة سواء كان مصدرها مصر أو الخارج.

المبدأ الثاني : مبدأ التبعية الاقتصادية:

حيث أخضع المشرع دخول الأشخاص الطبيعيين المحققة في مصر أياً كان جنسيتهم وغير مقيمين في مصر بإعتياد.

بخصوص إعتبار الشخص مقيماً في مصر وضع المشرع عدة معايير منضبطة لتحكم الإقامة المعتادة للشخص وبالتالي يكون خاضع للضريبة وهي:

المعيار الاول : المعيار الاجتماعي:

ينطلق المعيار الاجتماعي من أن يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر .

المعيار الثاني : المعيار الاقتصادي:

ينطبق هذا المعيار على الحالات التي تجعل الشخص الاعتباري مقيماً في مصر وهي أن يكون الشخص الاعتباري قد تأسس وفقاً للقانون المصري .

المعيار الثالث : المعيار المالي:

ينطبق هذا المعيار على المصري التي تتطلب وظيفة تأدية مهامها في الخارج ولكن يحصل على دخله من الخزينة المصرية سواء كانت الخزينة حكومية أو شبه حكومية، وبالتالي أخذ المشرع بنظرية الخزنة التي تصرف المرتب للمصري الموظف الذي لا يقيم في مصر ولكن مرتبه يصرفه من الخزينة المصرية وبالتالي يخضع للضريبة.

رابعاً : المعيار المختلط (المعيار الاقتصادي والمالي):

لقد عدد المشرع حالات أخذ فيها بالمعيار المختلط وهو واقعة تحقق الدخل - معيار مالي - ومعيار إقتصادي أي وجود المنشأة بصفة دائمة في مصر أو أي نشاط يقوم به صاحب الدخل ولو كان غير مقيم في مصر .

الاستثناءات الواردة في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥:

يعفي من الضريبة "ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة".

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

س٢: وضح المقصود بالمنشأة الدائمة والمنشأة غير الدائمة والسنة الضريبية وحالات استحقاق الضريبة ونطاق سريان الضريبة وسعرها واختصاص مأمورية الضرائب على دخل الاشخاص الطبيعيين؟

أولاً: تحديد المقصود بالمنشأة الدائمة والمنشأة غير الدائمة:

📌 **المقصود بالمنشأة الدائمة** ← كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلال تنفيذ بعض أو كل أعمال هذه المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر .

📌 **تشمل على الأخص:**

- ١- محل الإدارة. ٢- الفرع ٣- المبنى المستخدم كمفد للبيع ٤- المكتب ٥- المصنع ٦- الورشة
- ٧- المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو إنتاج آخر من الغابات.
- ٨- المزرعة أو الغراس.

٩- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.

📌 **لا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:**

- ١- الإنتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
 - ٢- الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
 - ٣- الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
 - ٤- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط مباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
 - ٥- الإحتفاظ بمكان ثابت لنشاط مباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
 - ٦- الإحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاوّل فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
 - ٧- الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة .
- 📌 **خلاصة القول** ← أن وجود المنشأة الدائمة في مصر تدل على ممارسة الأجنبي لنشاطه الواجب إخضاعه للضريبة باعتبار أن مصر موطن ممارسة هذا المشروع وباشتراط أن يكون المكان ثابت ودائم ومستقر.

ثانياً: السنة الضريبية:

📌 **نصت المادة (٥) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥** "الفترة الضريبية هي السنة التي تبدأ من أول يناير حتى ٣١ ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهر إتحداً أساساً لحساب الضريبة.

📌 ويجوز حساب الضريبة عن فترة تزيد أو تقل عن اثنا عشر شهراً .

📌 وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاة فترة الضريبة، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط."

📌 **الأصل** ← السنة المالية تبدأ مع السنة الميلادية تبدأ أول يناير وتنتهي ٣١ ديسمبر من كل عام، ولكن هذا لا يمنع من اعتبار أي مدة (١٢) شهر تعتبر فترة ضريبية تتخذ أساساً لحساب الضريبة.

📌 **استثناء** ← يجوز حساب الضريبة عن فترة تزيد أو تقل عن (١٢) شهر وذلك للحد من التهرب الضريبي والتي قد تنتقص عن مدة السنة الضريبية أو تزيد عنها قليلاً .

٥ كيفية إجراء المحاسبة عن تلك الفترة ← "يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثني عشر شهراً .

٦ في الحالات الآتية:

الحالة الأولى :- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنا عشر شهراً:

- أ- الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
- ب- وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
- ج- إذ أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى السنوات المالية.
- د- عند تعديل الممول نهاية سنته المالية .

الحالة الثانية :- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبة تزيد على اثنا عشر شهراً:

- أ- إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
- ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية .

جواز تغيير الفترة الضريبية بناء على طلب الممول :

٥ "يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب الممول أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية

إذا توافرت الشروط الآتية:

- الحالة الأولى :- أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين (٤٧، ٤٨) من القانون.
- الحالة الثانية :- أن يكون لديه دفاتر حسابات منتظمة.
- الحالة الثالثة :- وجود أسباب جوهريّة لتغيير الفترة الضريبية، منها:
- أ- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي.
- ب- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
- الحالة الرابعة :- أن تكون مدة الفترة الضريبية اثني عشر شهراً.

ثالثاً: حالات إستحقاق الضريبة :

٥ بناء على الفقرة الثالثة من المادة (٥) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يتضح أن حالات استحقاق الضريبة هي:

- الحالة الأولى :- أن الضريبة تستحق من اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
- الحالة الثانية :- تستحق الضريبة بوفاء الممول الذي يخضع للضريبة.
- الحالة الثالثة :- تستحق الضريبة بانقطاع إقامة الممول.
- الحالة الرابعة :- تستحق الضريبة بالتوقف الكلي للممول عن مزاولة النشاط.

س.ف: اكتب في نطاق سريان الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين وسعرها واختصاص مأموريات الضرائب بتحصيلها ؟

رابعاً: نطاق سريان الضريبة وسعرها

٥ نصت المادة (٦) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في هذا الإطار "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

٥ يتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية:

- المصدر الأول ← المرتبات وما في حكمها.
- المصدر الثاني ← النشاط التجاري أو الصناعي.
- المصدر الثالث ← النشاط المهني أو غير التجاري.
- المصدر الرابع ← الثروة العقارية".

❖ **يستفاد من النص** ← أن المشرع قد فرض ضريبة عامة واحدة على الدخل الناتج من مصادره المختلفة وذلك بعد خصم كافة التكاليف اللازمة لإنتاج الدخل الخاضع للضريبة.

❖ **كما يستفاد من النص** ← خضوع الدخل الصافي من مصادره المتنوعة لدخول الأشخاص الطبيعية المقيمة وغير المقيمة على أرض مصر، فالمشرع أخذ بواقعة تحقق الدخل في مصر خلال السنة الميلادية الضريبية ويتم تجميع كافة المصادر جبرياً ويخصم منها الإعفاءات المقررة ثم تحتسب الضريبة بعد ذلك.

❖ في إطار المادة (٦) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ جاءت المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية بقولها "يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (٦) من القانون، وبالنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما في حكمها، ويراعى عند تحقق خسائر في أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا في حدود صافي الدخل منها، وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة (٢٩) من القانون والفقرة الثانية من المادة (٣٥) منه بحسب الأحوال".

❖ **أولاً: حكم المادة (٢٩) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥** ← تنص "إذ ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى"

❖ **ثانياً: حكم المادة (٣٥) في فقرتها الثانية منها** ← "يسري حكم المادة ٢٩ من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة".

حدود الإعفاء والأعباء وسعر الضريبة:

❖ يؤخذ صافي كل إيراد من الإيرادات الأربعة المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ويتم جمع هذه الإيرادات ربحاً كانت أم خسارة لتكون وعاء واحداً وبخصم الإعفاء وهو ٥٠٠٠ جنية وبالتالي تسري الضريبة على ما جاوز هذا المبلغ.

❖ تحقيقاً لمزيد من العدالة الضريبية فقد وحد المشرع حدود الإعفاء وهو ٥٠٠٠ جنية وهو حد الأعباء العائلية بدلاً من تقسيمها إلى شرائح .

سعر الضريبة :

❖ **جاءت المادة ٨ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بخصوص سعر الضريبة (تكون أسعار الضريبة) على النحو التالي:**

- **السعر الأول** ← أكثر من ٥٠٠٠ جنية حتى ٢٠٠٠٠ جنية (١٠%).
- **السعر الثاني** ← أكثر من ٢٠٠٠٠ جنية حتى ٤٠٠٠٠ جنية (١٥%).
- **السعر الثالث** ← أكثر من ٤٠٠٠٠ جنية (٢٠%).
- **السعر الرابع** ← أكثر من مليون جنية (٢٠.٥%).

مأموريات الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة :

❖ **أما عن اختصاص مأموريات الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين:**

- ١- بالنسبة للمرتبات وما في حكمها تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة ١٠ .
- ٢- بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري أو الصناعي تختص مأمورية مركز مزاولة النشاط .
- ٣- إذا كان إيراد الممول من النشاط المهني أو غير التجاري فالمأمورية المختصة التي يقع دائرتها مركز مزاولة النشاط .
- ٤- تختص مأمورية دائرة النشاط المهني إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي وأيضاً إيراد من النشاط المهني أو غير التجاري.
- ٥- تختص مأمورية دائرة محل إقامة الممول إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية .
- ٦- إذ تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ومن النشاط المهني أو غير التجاري ومن إيرادات الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني .
- ٧- تسهياً على كبار الممولين أعدت مصلحة الضرائب مركز كبار الممولين لتحصيل الضريبة توفير لوقتهم وحرصاً على راحتهم وسرعة التقديم لإقراراتهم الضريبية حتى يمكن دفع الضريبة في أسرع وقت.

س٣: وضع الإيرادات التي تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها؛

تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو التالي :

- ١- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد او بدون عقد بصفة دورية او غير دورية وائياً كانت مسميات او صور او اسباب هذه المستحقات وسواء كانت من اعمال اديت في مصر او في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر بما في ذلك الاجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والاجور الاضافية والبدلات والحصص والانصبه في الارباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
- ٢- ما يستحق للممول من مصدر اجني عن اعمال اديت في مصر.
- ٣- مرتبات ومكافآت رؤساء واعضاء مجالس الادارة والمديرين في شركات الاموال وقطاع الاعمال العام من غير المساهمين .
- ٤- مرتبات ومكافآت رؤساء واعضاء مجالس الادارة والمديرين في شركات الاموال مقابل عملهم الاداري.

أولاً: كل ما يستحق الممول نتيجة عمله لدي الغير :

أخضع المشرع كل ما يحصل عليه الممول من مرتب أو أجر أو مكافآت أو حوافز أو عمولات أو منح أو أجور إضافية وبدلات وحصص وأنصبه في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بكافة أنواعها، كما أخضع المرتبات وما في حكمها سواء كان العمل دوري والدخل دورياً أو كان العمل والدخل غير دوري .

اسس تقدير قيمة المزايا العينية :

المقصود بالمزايا النقدية والعينية ← كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عينا دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله وعلى أن تمثل منفعة شخصية له

تحدد قيمة الميزة العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:

- ١- سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل ← تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
- ٢- الهواتف المحمولة: تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
- ٣- القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل ← في حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال ستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض أقل من ٧% ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل المحملة على حساب العامل.
- ٤- وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته ← تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.

٥- أسهم الشركة التي تمنح بقيمة نقل عن القيمة السوقية للسهم ← تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.

في حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.

في جميع الأحوال على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة ١٤ من القانون وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا .

ثانياً: مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال من غير المساهمين:

ساوى المشرع بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام سواء في المرتبات والمكافآت التي يتقاضها الممول من جهات غير التي يحصلون منها على المرتب، وكما نعلم أن المكافآت قد تتصف بالعرضية ورغم ذلك تخضع للضريبة.

كما تستحق الضريبة على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري، ووفقاً لذلك فإن المرتبات والمكافآت هي التي تخضع للضريبة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين سواء كان مركز هذه الشركات الرئيسي أو معظم نشاطها في الخارج وسواء كان هؤلاء الرؤساء والمديرين مصريين أو أجانب ما دام أن واقعة تحقق الدخل في مصر وتدفعه خزانة مصرية عامة أو خاصة.

س٤: ناقش طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها والالتزام بتحصيل وتوريد ضريبة المرتبات؟

أولاً: طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها

أ- تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة :

اتجه المشرع إلي تحديد الإيراد الداخل في وعاء ضريبة المرتبات على أساس نسبي ومفاد ذلك استحقاق الضريبة عن كل جزء من السنة بنسبة مدته وذلك بتحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة ثم الحصول على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحوله إلى إيراد سنوي.

يتم اتباع الخطوات التالية لتحديد الإيراد الداخل في ضريبة المرتبات كما يلي:

- **الخطوة الأولى** ← تحويل الإيراد الخاضع إلى إيراد شهري على أساس عدد الأيام الفعلية للشهر الواقعة فيها المدة التي حقق الممول فيها الإيراد.
- **الخطوة الثانية** ← تحويل الإيراد الشهري إلى إيراد سنوي وذلك بضرب الإيراد الشهري في ١٢ شهر وتحسب مدة عمل الممول إلى عدة أيام الشهر الفعلية فمثلاً أن عمل ١٥ يوم استحق نصف الضريبة الشهرية وهكذا.

ب- تغيير الإيراد الخاضع للضريبة :

إذا تغير الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي.

ج- توزيع متجمد المرتبات والأجور :

جاء المشرع بحكم خاص لمتجمد المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت المصروفة دفعة واحدة في سنة ما وعليه يتوزع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوى الضرائب المستحقة على هذا الأساس ويستثنى مقابل الإجازات من متجمد المرتبات والأجور.

د- اجراء التسوية علي ضريبة المرتبات :

يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:

- ١- المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
- ٢- مبلغ ٤٠٠٠ جنيه إعفاء شخصي سنوي للممول.
- ٣- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية .
- ٤- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.
- ٥- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر.
- ٦- قيمة المزايا العينية الجماعية .
- أ- الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
- ب- النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه.
- ج- الرعاية الصحية.
- د- الأدوات والملابس اللازمة للعمل.
- هـ- السكن الذي يتيح له رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
- ٧- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
- ٨- ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.
- ٩- مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تستحق عنها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.

حدوث تغير في إيرادات العامل (المادة ١٣) :

❖ (في حالة حدوث تغير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز).

إجراء التسوية طبقاً للمادة (١٤) :

❖ **تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقاً للآتي:**

- ١- تحدد الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال سنة.
- ٢- تخصم الإعفاءات المنصوص عليها في المادة ١٣ من القانون طبقاً لأحكامها.
- ٣- تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافي المرتبات وما في حكمها ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر.
- ٤- تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما مدين به.

❖ يجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.

الاستثناءات الواردة على نص المادة ٨ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥:

❖ تسري الضريبة على جميع إيرادات المرتبات المدفوعة لغير المقيمين سواء لمصريين أو أجانب أياً كانت الجهة التي تستخدمهم لأداء المهام والوظائف والخدمات تحت إشرافها فالمشرع اعتد بمعيار الخزنة العامة المصرية بغض النظر عن صاحب العمل وجنسيته والهيئة التي تتولى الإشراف على العمل، وتسري الضريبة دون النظر لحدود الإعفاء الضريبي وهو ٥٠٠٠ جنيه لأن المشرع راعى الأعباء العائلية لأصحاب الدخل والبعد الاجتماعي وتوزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة.

❖ تسري الضريبة على المقيمين في مصر الحاصلين على مرتباتهم الإضافية من غير جهات عملهم وأخضعها بسعر واحد هو ١٠% بدون مراعاة البعد العائلي أو دون خصم لأي تكاليف ومذهب المشرع هنا يتفق مع قواعد العدالة لأن المقيم في مصر يتمتع بإعفاء ٥٠٠٠ جنيه على إجمالي الإيرادات الصافية وبالتالي لم يشأ المشرع أن يخضع المقيم لإعفاءات أخرى على المبالغ الإضافية التي يحصل عليها من غير جهات عمله الأصلية وبالتالي لا يخضع للإعفاء مرتين وهذا يتناقض مع فلسفة القانون وسيادة روح القانون فيه، وبالتالي أحسن المشرع صنعا بأن أخضع هذه المبالغ مهما بلغت لسعر ضريبي واحد وهو الشريحة الدنيا وهي ١٠% .

قواعد وإجراءات حجز الضريبة وتوريدها :

❖ تلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق .

❖ **المقصود بجهة العمل الأصلية** ← الجهة المعين فيها العامل والتي تصرف منها مرتبه الأصلي.

❖ تعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يؤدي فيها العامل عمله لأكثر من ٥٠% من وقته أو يحصل منها على أكثر من ٥٠% من دخله خلال الفترة الضريبية، وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها .

❖ **المقصود بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة ١١ من القانون:**

- ١- بالنسبة للمقيم المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية.
- ٢- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ٢٣ من هذه اللائحة).

أحسن القرار الوزاري صنفاً في ذات المادة ١٥ بتحديد ماهية جهة العمل الأصلية وهي إلى تؤدي فيها العامل ٥٠% من وقته أو يحصل منها على ٥٠% من دخله وذلك سداً للمنازعات التي قد تنشأ بين الجهات التي تلتزم بحجز ودفع الضريبة وتوريدها للمأمورية ومن ثم يستعان في تحديد الجهة الأصلية للعمل بدفاتر الحضور والانصراف للحصول على مدة العمل أو كشوف المرتبات.

لكن الصعوبة تظهر في حالة ما إذا كانت إحدى جهتي العمل يعمل لديها العامل أكثر من ٥٠% من الوقت ويحصل على دخل أقل من الجهة الأخرى وأيضاً إذا كانت الجهة الأخرى للعمل بتقاضي فيها أكثر من ٥٠% من دخله ويعمل أقل من ٥٠% من الوقت وفي رأينا نرجح معيار الجهة التي يزيد لديها الدخل عن ٥٠% من دخله لأن معيار الدخل معيار موضوعي منضبط أكثر من معيار الوقت وبالتالي يكون جهة العمل الذي تعطى للعامل أكثر من ٥٠% من دخله هي التي تحجز الضريبة وتوردها إلى المأمورية.

ثانياً: الالتزام بتحصيل وتوريد الضريبة المادة (١٤)

أ- التزام أصحاب الأعمال:

المشرع خاطب أصحاب الأعمال والملتزمين بصفة عامة سواء كانوا شركات أموال أو أشخاص- مساهمة أو توصية أو تضامن أو ذات مسئولية محدودة- أو شركات مختلطة أو مشروعات منشأة وفق المناطق الحرة وألزمهم جميعاً بحجز مبلغ تحت حساب الضريبة الواجب دفعها ، وأوجبت عليهم توريد المبالغ المحتجزة تحت حساب الضريبة إلى المأمورية المختصة خلال الـ ١٥ يوم الأولى من كل شهر من الدفعات التي تم حجزها في الشهر السابق.

ونظراً لملاءمة الذمة المالية للشركات والمشروعات وأصحاب الأعمال فقد ألزمهم المشرع بسداد المستحق من فروق الضريبة على الممول مع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على الممول إذا كان مدين لهم بدين الضريبة وفقاً للقواعد العامة.

الفرق بين الالتزام بالتوريد للضريبة والالتزام بالضريبة:

فـالالتزام بالتوريد ← يقع على صاحب العمل الملتزم بالإيراد أو المعاش فيستقطع الضريبة ويوردها إلى المأمورية المختصة وبالتالي فلا يعد هنا ممولاً لأن إلزامه بالتحصيل والتوريد يغير الالتزام بالضريبة التي تقع على عاتق الممول.

بخصوص نصوص اللائحة التنفيذية لهذه القانون المتعلقة بنص المادة ١٤ جاءت المادة ٢١ بقولها: (على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيرادات المرتبات وما في حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ٨، ١١ من القانون. وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيق أحكام المواد من ١١ إلى ١٥ والمواد من ١٨ إلى ٢٠ من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها).

ب- التزام أصحاب الأعمال والملتزمين بحجز الضريبة وتوريدها لتقديم إقرارات ربع سنوية لمأمورية الضرائب المختصة:

ألزم المشرع أصحاب الأعمال والملتزمين بحجز الضريبة وتوريدها أن يقدموا إقرارات ربع سنوية إلى مأمورية الضرائب المختصة وحدد أشهر محددة لتقديم هذه الإقرارات إذ كانوا مقيمون في مصر وهي (يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر).

ج- التزام مستحق الإيراد الخاضع للضريبة بتوريدها لمصلحة الضرائب استثناء (المادة ١٦):

(إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).

يستفاد من هذا النص التزام مستحق الإيراد الخاضع للضريبة بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب عندما يكون صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة- شخص طبيعي أو معنوي- غير مقيم في مصر .

س٥: ما هي الإيرادات غير الخاضعة للضريبة علي المرتبات والاعفاءات الضريبية المقررة؟

الإيرادات الغير خاضعة للضريبة في نطاق المرتبات وما في حكمها

١- المعاشات.

٢- مكافآت نهاية الخدمة.

لم يشأ المشرع أن تخضع المعاشات للضريبة العامة على الدخل وكذلك مكافآت نهاية الخدمة لأنها مقابل عن أعمال تم أدائها قبل نهاية الخدمة .

المقصود بمهامية المكافأة ← المبالغ التي تعطي بمناسبة إنتهاء مدة خدمة العامل وتعطى لمرة واحدة وتحدد القواعد التي تطبق في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة إنتهاء خدمة العامل، وعند عدم وجود هذه النظم والقواعد أو عدم تنظيمها فإن الذي يحكم وينظم قواعد المكافأة هو قانون العمل باعتباره الشريعة العامة الواجبة التطبيق عند عدم وجود قواعد خاصة.

الإعفاءات الضريبية لإيرادات المرتبات وما في حكمها

- ١- مبلغ ٤٠٠٠ جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول.
 - ٢- اشتراكات التأمين الإجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
 - ٣- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ سنة ١٩٧٥.
 - ٤- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق المعاش.
 - ٥- المزايا العينية الجماعية التالية:
 - أ- الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
 - ب - النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
 - ج- الرعاية الصحية.
 - د- الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
 - هـ- المسكن الذي يتيح له رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.
 - ٦- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
 - ٧- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
- يشترط بالنسبة للبندين (٣، ٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥%) من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاءات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون."

كيفية حساب الضريبة علي المرتبات :

يتم حساب الضريبة على المرتبات وذلك باحتساب إجمالي المرتب السنوي وبعد ذلك تخصم المعاشات والعلاوات الخاصة-أي العلاوات التي تم ضمها للمرتب الأساسي أو التي لم يتم ضمها- وكذلك مصاريف العلاج وصندوق التأمين- بشرط عدم زيادة النسبة عن ١٥% من صافي الدخل أو ٣٠٠٠ جنيه أيهما أكبر- حتى نصل إلى صافي الدخل ثم يتم خصم الإعفاء العائلي ٥٠٠ جنيه والإعفاء الشخصي ٤٠٠ جنيه وأيضا أعفى اشتراكات التأمين الاجتماعي .

كما أعفى المشرع اشتراكات العاملين في الصناديق الخاصة للتأمين وكذلك إعفاء أقساط تأمين على الحياة والتأمين الصحي سواء للممول أو لزوجته أو أولاده القصر وكذلك أية أقساط تأمين لاستحقاق المعاش وبهذا يرغب المشرع الأفراد للإشتراك في هذه الصناديق وهو ما يعظم الرفاهية الاجتماعية للموظفين والاهتمام بصحتهم وضمان الحصول على الدخل باستمرار.

كما أعفى المشرع المزايا العينية الجماعية التي تصرف لكافة العاملين ولا تختص بها فئة دون أخرى أو فرد معين وإلا خضع للضريبة-لأنها تعتبر جزء من الدخل ولم يشأ المشرع الضريبي إخضاعها للضريبة أو احتسابها من الدخل لتعظيم رفاهية العمال والحفاظ على صحتهم وزيادة دخولهم الحقيقية وزيادة إنتاجية وكفاءة الوحدات الإنتاجية.

كما أعفى إرباح العاملين التي يتم توزيعها قانوناً وبهذا يزيد المشرع من الدخل الحقيقي للعمال .

س٦: وضع الملزم بتحويل الضريبة على المرتبات وتوريدها؟

الالتزام بتحويل وتوريد الضريبة المادة (١٤)

أولاً: التزام أصحاب الأعمال:

المشرع خاطب أصحاب الأعمال والملزمين بصفة عامة سواء كانوا شركات أموال أو أشخاص - مساهمة أو توصية أو تضامن أو ذات مسئولية محدودة- أو شركات مختلطة أو مشروعات منشأة وفق المناطق الحرة وألزمهم جميعاً بحجز مبلغ تحت حساب الضريبة الواجب دفعها وفق المادة ٩ من هذا القانون الخاصة بسريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها ، وأوجب عليهم توريد المبالغ المحتجزة تحت حساب الضريبة إلى الأمورية المختصة خلال ال ١٥ يوم الأولى من كل شهر من الدفعات التي تم حجزها في الشهر السابق.

الفرق بين الالتزام بالتوريد للضريبة والالتزام بالضريبة:

الالتزام بالتوريد يقع على صاحب العمل الملزم بالإيراد أو المعاش فيستقطع الضريبة ويوردها إلى الأمورية المختصة وبالتالي فلا يعد هنا ممولاً لأن إلزامه بالحصول والتوريد يغير الالتزام بالضريبة التي تقع على عاتق الممول.

ثانياً: التزام أصحاب الأعمال والملزمين بحجز الضريبة وتوريدها تقديم إقرارات ربع سنوية لأمرية

الضرائب المختصة (المادة ١٥):

ألزم المشرع أصحاب الأعمال والملزمين بحجز الضريبة وتوريدها أن يقدموا إقرارات ربع سنوية إلى أمورية الضرائب المختصة وحدد أشهر محددة لتقديم هذه الإقرارات إذ كانوا مقيمون في مصر وهي (يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر).

كما ألزم المشرع أيضاً أصحاب الأعمال والمسئول عن الحجز وتوريد الضريبة إعطاء العامل بناء على طلبه كشفاً موضحاً فيه اسم العامل ثلاثياً وقيمة الدخل ونوعه ومبلغ الضريبة المحتجزة وهذا يؤكد ويتوافق مع مبدأ الشفافية وهذا الإلزام من المشرع يجعل تنفيذ الملزمين بذلك تنفيذه دون أن يكون منحة منهم بالإضافة لإعطاء العامل فرصة للاعتراض والمنازعة وتقديم الاعتراض إذا كان احتجاز الضريبة غير مبرر لمنع ازدواج الضريبة، هذا بالإضافة إلى وقوف العامل على حقيقة مركزه المالي تجاه صاحب العمل.

قد أحال المشرع بيان قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة على اللائحة التنفيذية وبالتالي نصت المادة ٢٢ من اللائحة ٩٩١ لسنة ٢٠٠٥ كما يلي: (يكون تقديم الإقرار الربع سنوي المنصوص عليه في ١٥ من القانون على النموذج رقم ٤ مرتبات،

يجب أن يبين في هذا النموذج:

- ١- عدد العاملين.
- ٢- إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
- ٣- المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد.
- ٤- التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد.

ثالثاً: التزام مستحق الإيراد الخاضع للضريبة بتوريدها لمصلحة الضرائب استثناء (المادة ١٦):

(إذا كان صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).

يستفاد من هذا النص التزام مستحق الإيراد الخاضع للضريبة بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب عندما يكون صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة- شخص طبيعي أو معنوي- غير مقيم في مصر .

القواعد والإجراءات :

📌 نصت المادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية على ما يلي: (تكون الأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه في المادة ١٦ من القانون هي أمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم وعليه أن يقدم إلى الأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التي حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.

📌 إذا كان مستحق الإيراد مقيماً تكون الأمورية المختصة هي الأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وعليه أن يقدم إلى هذه الأمورية في أول يناير من كل عام بياناً شاملاً إجمالي المبالغ التي حصل عليها خلال السنة السابقة.

📌 في جميع الأحوال يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم ٥ مرتبات).

س٧: اكتب في تحديد الأرباح الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي وشروط سريان الضريبة عليها؟

أولاً: تحديد الأرباح الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي (المادة ١٧)

📌 "تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك :

- ١- **الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة** ← وهي أرباح عن بيع المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وكذلك الأصول المعنوية وبيع شهرة النشاط والحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة التخزين للبيانات وجميع أصول النشاط والأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات وكافة الأصول الأخرى الغير قابلة للاستهلاك بطبيعتها.
 - ٢- **الأرباح المتحققة عن التعويضات** ← التي يحصل عليها الممول بسبب الهلاك أو الاستيلاء على أصل من الأصول
 - ٣- **الأرباح الناجمة عن عملية التصفية** ← لأي أصل من الأصول خلال السنة الضريبية.
- 📌 يتم احتساب الضريبة على الأرباح المتحققة فعلاً وليس على أساس زيادة قيمة الأصل الدفترية عند إعادة تقدير الأصول ومن ثم تكون الضريبة على أرباح عمليات البيع أو التعويضات أو التصفية وذلك بالطبع بعد خصم كافة التكاليف واجبة الخصم.

اساس تحديد صافي الربح :

📌 يتم تحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبالتالي يحدد وعاء الضريبة

على أساس صافي الربح المشار إليه. مع مراعاة ما يلي:

- ١- **التوزيعات** ← يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى.
- ٢- **فروق تقييم العملة** ← حيث يعتمد الفروق المدينة والدائن الواردة بقائمة الدخل وفق معايير المحاسبة المصرية.
- ٣- **يتم تصحيح الأخطاء المدرجة ضمن حقوق الملكية** ← ولا يتم تحميلها على قائمة الدخل ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي عدا الإهلاكات حيث يتم معالجتها وفق القانون.
- ٤- **تغيير السياسات** ← حيث يؤخذ الأثر الضريبي للتغير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حسابات الضريبة بالإقرار الضريبي.
- ٥- **بالنسبة للاستثمارات** ← تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المتداولة باتباع سياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

- بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركة غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
- بالنسبة للمعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الأصول تكون وفقاً لحكم المادة ٢٦ .
- بالنسبة للمبادئ القضائية الراسخة في هذا الخصوص أن صافي الأرباح التي يحققها أصحاب المهن والمنشآت التجارية والصناعية نتيجة بيع أصل من الأصول الرأسمالية تخضع للضريبة وأيضاً فإن استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوط بنتيجة العمليات التي باشرت المنشأة خلال السنة وشرطها تحقيق الربح في نهاية السنة الضريبية وأن عدم إجراء تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري - حيث يقي التسجيل المنازعة في التصرفات - لا يؤثر في سلامة البيع وبالتالي فإن الواقعة المنشئة للضريبة تتحقق سواء تم التسجيل أو توثيق أو شهر العقد أم لا.

ثانياً: شروط سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية:

الشرط الأول: مباشرة النشاط الخاضع للضريبة ولو لمرة واحدة فقط:

- لا يشترط الاحتراف والاعتiad والتكرار للخضوع للضريبة لأن بعض الأعمال تجارية لو تمت مزاولتها لمرة واحدة وحتى وإن كان القائم بها ليس تاجراً، وبهدف مكافحة التهرب الضريبي وإخضاع الأنشطة التي تحقق أرباحاً طائلة من جراء ممارستها لمرة واحدة .

الشرط الثاني : الإستقلالية في ممارسة النشاط:

- المقصود بالإستقلالية في ممارسة النشاط ← ممارسة الممول لنشاطه التجاري والصناعي على سبيل الإستقلال أي لمصلحته وتحت مسؤوليته ومنفرداً دون مشاركة من الغير.
- بالتالي فإن عمل الشخص في نطاق الأعمال التجارية والصناعية باعتياد ولكن لحساب الغير وتحت مسؤولية هذا الغير فلا يخضع الممول لضريبة أرباح تجارية وصناعية ولكن يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها، وبرغم أن أعمال الوساطة تتم لحساب الغير إلا أن المشرع استثناء أخضعهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لأن الوسيط يمارس عمله ونشاطه كوسيط بهدف الحصول على الربح لنفسه من وراء أعمال وساطته التي يبذل فيها جهده للآخرين ومن ثم يستفاد ضمناً أنهم يعملون لحساب أنفسهم وليس لحساب غيرهم.
- في حالة حصول العامل أو الموظف أو الأجير على دخله جراء عمله سواء كان يتم احتساب الأجر على أساس الزمن "الساعة أو الأسبوع أو الشهر" أو على أساس نسبة معينة من المبيعات أو الأرباح فيخضع لضريبة المرتبات وليس ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والفيصل هنا لتحديد لأي الضرائب يخضع هو لعلاقة العمل والتبعية لصاحب العمل فإن كان الممول يخضع لعلاقة تبعية للمنشأة أو لصاحب العمل فإنه يعد أجيئاً، أو موظفاً ويخضع لضريبة المرتبات أما إذا كانت العلاقة تقوم على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر مع عدم وجود علاقة تبعية كان الممول شريكاً بالعمل وخضع إيراده لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

الشرط الثالث :إستهداف الربحية وتوافر نية الكسب لدى الممول:

- يشترط لخضوع الممول لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحقيق الممول للربح بغض النظر عن مدى قانونية ومشروعية النشاط- مخالفة قوانين البيع مثلاً أو التسعير الجبري أو البيع لسلع مهربة أو أرباح القاصر وناقص الأهلية الغير مأذون لهم بالتجارة-وبتخلف شرط تحقيق الربح فلا يخضع الممول للضريبة.
- بالنسبة لتوافر نية الكسب كشرط للخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن قيام الشخص بالأعمال التجارية سعياً وراء تحقيق غرض اجتماعي أو ديني أو ثقافي فإنه لا يخضع للضريبة مثل المعاهد التعليمية والجماعات ذات النشاط الاجتماعي والعلمي والرياضي والديني ، كذلك أعفى المشرع الجمعيات التعاونية من كافة الضرائب للأرباح التجارية والصناعية.

الشرط الرابع : تحقيق الربح لمنشأة مشغلة في مصر:

- بالتالي تتحقق إقليمية الضريبة حيث تفرض الدولة الضريبة لتمتعها بسيادتها على أراضيها وبسط سلطتها على حدودها، وتخضع الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون من النشاط التجاري والصناعي متى تحققت في مصر بغض النظر عن جنسية أصحاب هذه المنشآت أو محال إقامتهم فالعبرة بتمام النشاط في مصر، وتسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري أو الصناعي المحققة داخل وخارج مصر متى كان النشاط في الخارج تابع للنشاط داخل مصر وليس مستقلاً عنه .

س٨: وضع بإيجاز الإيرادات الخاضعة للضريبة علي الارباح التجارية والصناعية؟

الإيرادات الخاضعة للضريبة

أولاً: أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبتترول:

🔍 **المقصود بالمنشأة التجارية** ← المنشآت والمهن التي تحتترف الأعمال التجارية والتي عددها المشرع التجاري. أما بالنسبة للأعمال الصناعية فيقصد بها التي تتناول الخامات والمواد بتحويل ما سواء نص القانون التجاري عليها أم لم ينص عليها، وبالتالي تسري الضريبة على الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والسيارات والصناعات الكيماوية. وبالنسبة لمنشآت المناجم والمحاجر والبتترول فيعني خضوع هذه المنشآت أياً كان نوع المعدن أو المواد المستخرجة للضريبة.

س.ف/ وضع رأيك في خضوع إيرادات ارباب الحرف والمشروعات الصغيرة للضريبة؟

ثانياً: أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة:

🔍 **المقصود بأصحاب الحرف:-** والتي تخضع للضريبة بأنهم طائفة الصناع كالنجارين والحدادين وحائك الملابس حيث تعتمد على العمل اليدوي ورأس المال بسيط وهو ما يعني اعتماد أصحاب هذه الحرف على العمل الذي يؤديه بصفة أصلية وقد يستخدمون الغير في أداء هذه الأعمال وقد يستخدمون المواد الأولية التي يقدمها لهم الغير أو يحضرونها بأنفسهم، وبالتالي يكون أصحاب الحرف هم الصناع المستقلون الذين يعتمدون على جهودهم وخبرتهم بصفة أساسية ويمتلكون أدوات مباشرة العمل البسيط أي أنهم فئة تتوسط العمال والمنظمين أصحاب الأعمال وهو ما دعى البعض إلى معارضة خضوع إيرادات أرباب الحرف للضريبة على النشاط التجاري والصناعي لأن إيراداتهم تقترب في طبيعتها من الإيرادات الناجمة عن ممارسة العمل بصفة مستقلة والداخلية ضمن إيرادات المهن غير التجارية.

🔍 **إن كنا ننتقد مع الرأي القائل بوجوب تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب هذه الفئة** من الصناع وعدم خضوعها لضريبة أرباح النشاط التجاري والصناعي ومن ثم يجب أفراد نص مادة ضريبة خاصة بها تراعي ظروفهم .
🔍 **من جانبنا أنه وفق مبدأ اليقين** يجب محاسبة هؤلاء الفئات أما بفرض الضريبة عليهم بنسبة مئوية من رقم الأعمال أو فرض ضريبة ثابتة على المتوسط العام لإيراد كل طائفة منهم مع الأخذ في الاعتبار محاسبتهم على أساس الدفاتر المنتظمة إن أمسك بها البعض منهم، ولكن تظل صعوبة محاسبتهم تصعب في ظل عدم وجود تسعيرة جبرية لخدمات الأعمال التي يقدمونها.

س.ف/ اكتب في ارباح الصفقة الواحدة ؟

ثالثاً: الأرباح التي تحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة:

🔍 أثبت الواقع العملي أن هناك صفقات عارضة وحيدة تحقق أرباحاً طائلة وأعمال لمبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية يتوجب إخضاعها للضريبة ومن ثم فبخضوعها للضريبة لم يعد هناك محل لبحت توافر شروط الاحتراف والاعتقاد والامتهان للنشاط التجاري والصناعي لخضوع أرباحها للضرائب فيكفي مجرد تحقيق الربح ولو لمرة واحدة.

🔍 **القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة** (تعد صفقة واحدة كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراه للاستعمال الشخصي بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجاري أو صناعي وأن يتم البيع خلال فترة إثني عشر شهراً من تاريخ الشراء).

شروط خضوع الصفقة الواحدة للضريبة:

- ١- كل عمليات الشراء التي يجريها الممول المقيم على أرض مصر وفق معايير الإقامة السابق الحديث عنها بغرض البيع .
- ٢- أن يتم الشراء بغرض البيع على أصول منقولة غير مشتراه للاستعمال الشخصي وبالتالي فالأصول المنقولة المشتركة للاستعمال الشخصي لا تخضع للضريبة مراعاة لظروف الممول وتعظيم الرفاهية الاجتماعية لديه.
- ٣- أن تكون الصفقة الواحد لتحقيق غرض تجاري أو صناعي وبمفهوم المخالفة يستفاد أنه إذا كانت الصفقة الواحدة بغرض ثقافي أو ديني أو تعليمي أو رياضي لا تخضع للضريبة لأن هذه الأنشطة معفاة من الخضوع للضريبة ما دامت تمارس نشاطها حدود غرضها.
- ٤- أن يتم البيع المترتب على الشراء- الشراء بغرض البيع- خلال فترة ١٢ شهر من تاريخ الشراء .

رابعاً: الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة الشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.

١- السماسرة:

🔍 **المقصود بالسماسرة** ← " عقد يتعهد بمقتضاه السماسر لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه".

🔍 يتم تعيين أجر السماسر قانوناً أو اتفاقاً أو عرفاً أو قضاء، ويستحق السماسر أجره عندما تؤدي وساطته إلى إبرام العقد ولا يستحق السماسر أجر عن الصفقات غير المشروعة وتعد السماسرة عملاً تجارياً ويكتسب ممارستها صفة التاجر ويلتزم بالتزامهم ولا يعد السماسر تابعاً لمن وسطه ولكن السماسر يعمل لنفسه ولحسابه لأنه يختار العملاء بصفة مستقلة وبالتالي تخضع أرباحه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

٢- الوكلاء بالعمولة:

🔍 **المقصود بالوكالة بالعمولة** ← (الوكالة بعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل) وبالتالي يعمل الوكلاء بالعمولة باسم أنفسهم أو باسم شخص آخر لحساب موكلهم وعلى ذمتهم في مقابل عمولة وبالتالي فهناك علاقة بين الوكيل بعمولة وبين موكله وبمن تمت الصفقة لصالحه وبالتالي تخضع أرباحهم لضريبة النشاط التجاري والصناعي.

🔍 يلتزم الوكيل بعمولة دون غيره أمام موكله ومن يتعامل معه وله حق الرجوع على كل واحد منهم بما يخصه، وبما أن القانون التجاري ينظمها فتعد أعمال الوكالة والقائم بها تجارياً ويكتسب صفة التاجر مثل أصحاب مكاتب الترخيم الخاصة، ومكاتب السياحة، ووكالات الإعلان، ومكاتب تقديم المعلومات التجارية، ومكاتب تفريغ البضاعة وشحنها ومكاتب تأجير العقارات حيث أن كل هذه المكاتب تقوم على الوكالة عن الغير في مباشرة الأعمال التي تخصص فيها.

س.ف: وضح مدي خضوع اعمال الوساطة غير السماسرة ووكلاء العمولة للضريبة ؟

٣- أعمال الوساطة غير السماسرة ووكلاء العمولة:

🔍 **تتنوع أنواع أعمال الوساطة بين مايلي:**

أ- الممثلون التجاريون:

🔍 يتناول عمل الممثلين التجاريين بين التوسط بين البائعين والمشتريين مثل الموزعون والمندوبون الجوالون وقد تتشابه أعمالهم أحياناً مع أعمال السماسرة ووكلاء العمولة وهنا يخضعون لضريبة أرباح تجارية صناعية، وقد تكون علاقاتهم مثل علاقة الأجير برب العمل ومن ثم يخضعون لضريبة المرتبات وما في حكمها.

🔍 بالتالي فهم يخضعون للضريبة ويتحدد نوعها حسب طبيعة عمل هؤلاء الممثلون التجاريون الذي يباشرونه بغض النظر عن الاسم الذي يطلقونه على أنفسهم، لأن صفة المأجور تحكمها درجة التبعية الوثيقة للمثل التجاري بالمنشأة التي يمثلها.

🔍 نخلص إلى أن الممثل التجاري لا يعد مأجوراً عندما يعمل لحساب منشآت متعددة يثاب عليها بنسبة مئوية من قيمتها وله حرية زيادة عدد المنشآت التي يمثلها ويقوم بتصرف بضايعها وله حرية اختيار العملاء وحرية اختيار وقت زيارتهم وهذا الأمر هو يخلط بينهم وبين السماسرة ووكلاء العمولة لأنهم يشتركون في إثباتهم بنسبة مئوية من قيمة الأعمال ولكن العبرة بطبيعة الأعمال لا بطريقة الإثابة عليها.

ب- الجلابون بأسواق-بورصات- الأوراق المالية:

🔍 تقع وظيفة الجلاب بين العميل والسماسر ويختص الجلاب بجميع طلبات العملاء ونقلها للسماسر الذي يلحق به.

🔍 **يذهب البعض للقول** بوجوب خضوع هؤلاء الجلابون لضريبة كسب العمل وليس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية- باعتبار أن الجلابون بالبورصة يقتصر عملهم على تلقي الأوامر من العملاء وإبلاغها للسماسر فهي وساطة لحساب السماسر ومن ثم يعد مأجوراً ولقد جاءت المادة ٦٧٦ من القانون المدني بقولها (تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم).

🔍 كما يؤيد هذا الرأي موقفه بأن الوساطة التي يقوم بها الجلابون بين العملاء والسماسرة ليست وساطة بيع وشراء لأنها إذا كانت كذلك فماذا يكون عمل السماسر.

❖ **في المقابل يذهب اتجاه حسمه المشرع الحالي في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بالتأييد له** حيث أخضع الجلابون لضريبة أرباح النشاط التجاري والصناعي وذلك بخضوع أرباح القائم بأعمال الوساطة في شراء وبيع القيم المنقولة وهو ما أكدته لائحة البورصات القديمة حيث تعتبر الجلاب وسيط بين السمسار والعميل كما أن مهمتهم تنحصر في جلب العملاء للسمسار نظير جزء من عمولتهم يقدر بنسبة مئوية من هذه العمولة وبالتالي علاقتهم ببعض علاقة مشاركة في الربح والخسارة وليست علاقة الأجير برب العمل .

ج- وكلاء التأمين:

❖ قد يرتبط وكلاء التأمين بالشركة التي يمثلها بعقد يفرض عليه التصرف في حدود ما تصدر إليه من تعليمات ويمنعه من إجراء أي عمل يترتب عليه ارتباط الشركة أو يسبب مسؤوليتها أو استشارة محامين أو البدء في إجراء قانوني أو عقد أو التخلي عنه أو ربط الشركة بدين أو جمع أقساط أو مبالغ نقدية غير الأقساط وهؤلاء الوكلاء يكونوا أجراء لدى الشركة وتخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات وما في حكمها سواء أعطيت لهم في صورة مرتبات ثابتة أو في صورة عمولة بنسبة مئوية من قيمة العمليات التي يجرؤونها لحساب الشركة أو بهاتين الصورتين ولا يغير من ذلك اشتغال هذا الوكيل لحساب أكثر من شركة ما دام أن العلاقة التي تربطه بهذه الشركات هي علاقة الأجير برب العمل .

❖ هناك نوع من وكلاء التأمين الذين لهم حرية مطلقة في تنظيم عملهم واختيار عملائهم دون الرقابة من الشركات العاملين معها على أعمالهم وهم بالتالي يشبهون وكلاء العمولة ويتوافر عنصر المخاطرة في أعمالهم وتنتفي علاقة التبعية بينهم وبين موكلهم وبالتالي يخضعون لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

د- الممثلون التجاريون:

❖ تنحصر مهامهم على جلب وجذب العملاء للمنشأة أو لشركات التي يمثلونها كما يبرمون الصفقات والعقود مع العملاء لحساب هذه المنشآت وباسمهم نظير عمولة يتقاضاها الممثل التجاري.

- وتنبغي التفرقة بين عمل هؤلاء الممثلون التجاريون كإجراء لدى الغير فهنا تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات وما في حكمها وبين عملهم على وجه الاستقلال عن الشركات التي يمثلونها وتخضع عمولتهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

هـ- الخبراء المثلون:

❖ تنحصر مهمة الخبراء المثلون في بيع السلع التي يقومون بتحديد أثمانها في مزادات ويعد ذلك عملاً تجارياً يقوم على الوساطة وبالتالي تخضع إيراداتهم لضريبة أرباح النشاط التجاري والصناعي. أما الإيرادات والأرباح المتحصلة من قيام الخبراء بالتمثيل فذلك العمل يعتمد على الخبرة وقد وردت الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثلن ضمن المهن الغير التجارية وبالتالي تخضع لضريبة إيرادات المهن غير التجارية.

٤- الأرباح التي تلحق نتيجة أعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات:

❖ الأرباح التي يحققها الأفراد والشركات القائمين بأعمال الوساطة لشراء وبيع وتأجير العقارات .

❖ نظراً لتحقيق هذه العمليات أرباح كبيرة من المضاربات في سوق العقارات فقد أخضعها المشرع لقانون التجارة الجديد مع اشتراط الاحتراف والامتهان لها في صورة مشروع منظم ومستمر لممارسة المضاربات العقارية على سبيل التكرار والاستمرار بهدف تحقيق الربح.

خامساً: الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة:

❖ بالتالي يتضح لنا سريان الضريبة الناتجة عن تأجير المحال التجارية والصناعية سواء يشمل الإيجار العناصر المادية كلها أو بعضها- الأدوات والأثاث اللازمة للتشغيل والتي تعرف بالجدك- أو شمل كل أو بعض العناصر المعنوية- الاسم التجاري أي الشهرة والعملاء.

❖ من ثم تسري الضريبة على أرباح مؤجر المحل التجاري سواء كان مالك العقار الذي يشغله المحل أو مستأجر إياه، ولكن إذا اقتصر تأجير المالك لعقاره دون أثاث أو أدوات أو معدات فيخضع المالك لضريبة العقارات المبنية أما إذا كان مؤجر العقار غير ماله كالتأجير من الباطن فيخضع لضريبة إيراد المهن غير التجارية بتوافر شروطها.

❖ كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية سواء كانت هذه الآلات ثابتة في مكانها أو تطلب الانتفاع بها نقلها إلى مستأجرها.

❖ (تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ، الآلات الالكترونية والرقمية وغيرها).

سادساً: أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة:

يعتبر القانون التجاري الجديد أنواع النقل كافة أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف والتكرار والامتهان من خلال مشروع منظم يضم العمال ووسائل النقل المتنوعة وتتم المضاربة على أجرة النقل.

نخلص إلى أن المشرع هنا قد أفرد بنداً خاصاً بكافة وسائل النقل المختلفة النقل البحري أو البري أو النهري أو الجوي بغض النظر عن وسيلة النقل أو المادة التي يتم نقلها: بضاعة أم أشخاص وبالتالي تخضع أرباحها لضريبة النشاط التجاري والصناعي.

سابعاً: الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأً إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك:

تفرض الضريبة على مزاوله المتاجرة المعتادة في العقارات باستمرار وترجع علة خضوعها للضريبة نظراً لأنها تحقق أرباح ضخمة توافقاً مع العدالة الضريبية وتوزيع العبء الضريبي بعدالة بين كافة أفراد المجتمع على أن شراء العقار بقصد استعماله الشخصي ثم باعه بعد ذلك فإن نية البيع عند الشراء أو التشييد لم تكن متوفرة وبالتالي لا تخضع للضريبة هنا ويستبعد البيع العرضي للعقارات وبالتالي يخرج من كونه متاجرة في العقارات ويخضع لضريبة التصرفات العقارية وأخيراً تنطبق الضريبة على الربح الناتج عن بيع العقار كلياً وجزئياً أو تم تجزئته إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك وذلك منعاً لحالات التهرب الضريبي.

س.ف: وضع مدي خضوع ارباح تقسيم الأراضي أو البناء عليها للضريبة مبيناً اساس تحديد صافي الربح ووعاء الضريبة ؟**ثامناً: الأرباح الناتجة عن عمليات تقسم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها:**

يشترط لخضوع الأرباح للضريبة تعلق التقسيم والتصرف بالأراضي المعدة للبناء أيّاً كان نوع هذا البناء المقام عليها-مسكن، مصنع، متجر- ولا يؤثر في خضوع هذه التصرفات للضريبة إذا كان قد اعقب مرحلة التقسيم تمهيد الأراضي مثل رصف وتعبيد الطرق ومدها بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه وسواء تم ذلك من خلال مالك الأرض أم الدولة ممثلة في هيئاتها العامة والمحلية والإقليمية أو كان هذا التصرف قبل القيام بتلك الخدمات الأساسية.

تسري الضريبة على الأرباح لتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها حتى لو كان القائم بهذه التصرفات لا يمتن ولا يحترف هذه العمليات (تقسيم الأراضي للبناء والتصرف فيها) ولا يمنع من الخضوع للضريبة أن يكون مالك الأراضي المقسمة والمتصرف فيها قد آلت إليه بطريق الشراء أو الميراث أو الهبة أو الوصية، ولا يهم هنا نية المالك وقت الحصول على الأراضي فيستوي شرائه الأرض بنية إعادة بيعها ثم عدل عن ذلك واحتفظ بها ثم عدل بعد ذلك وتصرف فيها أو قسمها.

يأخذ التصرف في الأرض بعد التقسيم المعنى الواسع لكلمة التصرف فيشمل البيع والمعاوضة والشراكة ولكن يشترط أن يكون التصرف ناقلاً للملكية بعوض.

اتساقاً مع قواعد العدالة الضريبية نجد أن الضريبة المفروضة على تقسيم الأراضي والتصرف فيها أو البناء عليها تلغي الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية وبالتالي تخصم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ما كان سدده الممول من ضريبة على تصرفات العقارية.

لتحديد صافي الربح ووعاء الضريبة يكون على أساس ثمن بيع العقار و ثمن تكلفة العقار- وتشمل ثمن الشراء والتمهيد والتقسيم والمرافق ويحدد ثمن البيع على أساس ثمن البيع الوارد في عقد البيع المسجل أو العرفي وقت تحرير عقد البيع ما لم يثبت لمصلحة الضرائب عدم صحة الثمن الوارد بالعقد، ويحدد ثمن تكلفة العقارات أساس ثمن الشراء مضاف إليه جميع المصروفات الرأسمالية التي أنفقت لاقتناء العقار.

تاسعاً: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريلها آلياً وحظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات ومصائد الثروة السمكية.

١- أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي:

تخضع أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي لضريبة النشاط التجاري والصناعي ولا يشترط الجمع في النشاط للخضوع للضريبة فقد تكون المنشأة الخاضعة تعمل في استصلاح والأخرى تعمل في الاستزراع والثالثة تعمل في النشاطين معا وبالتالي تحاسب المنشأة ضريبياً عن كل حالة مستقلة حيث لا يجمع النشاط.

٢- مشروعات تربية الدواجن والدواب والمواشي ومصائد الثروة السمكية:

ترجع علة المشرع الضريبة في إخضاع هذه المشروعات للضريبة اتفاقاً مع مبدأ العدالة الضريبية واعتبارات مالية نظراً لتحقيق هذه المشروعات أرباح طائلة يجب مساهمتها في تمويل الموازنة العامة والمساهمة في توزيع الدخل القومي خاصة وأن هذه المشروعات تستفيد من الخدمات العامة المجانية والمدعومة التي تقدمها الدولة فكان حرياً أن تساهم هذه المشروعات الربحية في تحمل العبء الضريبي العام، وتتنوع المادة الخاضعة للضريبة كما يلي:

أ- أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن وتفريلها آلياً:

يتضح لنا أن المشروعات الخاضعة للضريبة ← استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريلها وبالتالي فالأرباح المحققة لشخص يقوم بتربية الدواجن في منزله لا يخضع للضريبة ويشترط لخضوع مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريلها يجب أن تكون آلياً حتى تسري الضريبة على أرباحها.

ب- إرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً:

ترجع علة المشرع الضريبي في إخضاع هذه المشروعات للضريبة نظراً لتجاوزها مجرد خدمة زراعة صاحبها وأنها أخذت الطابع التجاري، وقد وضع المشرع حداً للإعفاء يبلغ ٢٠ رأساً سواء كانوا مرصودين لخدمة زراعته أو لأغراض خاصة بالممول وبالتالي تستحق الضريبة على ما يجاوز ٢٠ رأساً.

ج- أرباح مشروعات مصائد الثروة السمكية:

يشترط لخضوعها أن تكون المصائد على شكل مشروع وتحقق ربحاً.

عاشراً: عدم سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة إعادة تقييم أصول المنشأة:

نص القانون علي عدم سريان ضريبة إيرادات النشاط التجاري والصناعي على الأرباح الناجمة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة .

وهو الشروط التالية:

- **الشرط الأول** ← أن تكون هذه الأرباح ناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية وبمفهوم المخالفة فإن إذا لم يقدم الأرباح تحت هذه السمة وتمت المساهمة بها تحت أي مسمى آخر فالشرط هنا لا ينطبق وتخضع بالتالي للضريبة.
- **الشرط الثاني** ← أن تقدم الأرباح كحصة عينية للإسهام في رأس مال شركة مساهمة فإن قدمت لإسهام في شركة غير مساهمة فلا تتوافر شروط النص بعدم سريان للضريبة وتبدأ فرضها.
- **الشرط الثالث** ← أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية فعدم توافر هذا الشرط تكون الضريبة واجبة الفرض وبالتالي ليست أسهماً لحاملها.
- **الشرط الرابع** ← ألا يتم التصرف في تلك الحصة قبل مضي خمس سنوات فإن تصرف فيها قبل خمس سنوات خضع للضريبة

بناء على ما سبق نخلص إلى أن استثناء المشرع يرجع إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز اندماج الشركات الصغيرة في الشركات الكبيرة لزيادة رأس المال وزيادة المنافسة في الأسواق وبالتالي برزت علة الإعفاء فقط عند الاندماج أو الدخول في الشركات المساهمة وليس في شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة.

كما يلاحظ أن المشرع قد ذكر عبارة (أصول المنشأة) دونما تحديد للأصول الرأسمالية-الثابتة- أو غيرها حتى يتفق ذلك مع القواعد المحاسبية .

س٩: اكتب في تحديد صافي الربح الضريبي والإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة علي ارباح النشاط التجاري والصناعي؟

أولاً: تحديد صافي الربح الضريبي في الضريبة علي النشاط التجاري والصناعي

نصت المادة ٢١ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في شأن تحديد صافي الربح الضريبي كما يلي: (يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية).

المقصود بالعقد طويل الأجل ← عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفذه أكثر من فترة ضريبية واحدة).

يتحدد صافي الربح الخاضع للضريبة وفقاً للخطوات الآتية:

- **الخطوة الأولى** ← يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف.

- **الخطوة الثانية** ← يتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .

- **الخطوة الثالثة** ← يتم تحديد الربح المقرر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالي الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة في نسبة الإنجاز المحددة بالبند (١).

وفي نهاية العقد يتم تحديد صافي الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.

إذاً القاعدة الأصلية ← في تحديد هذه الإيرادات يكون بالأساس الصافي حيث نتوصل إلى صافي الربح المحقق من النشاط التجاري والصناعي في ضوء مقابلة الإيرادات بالمصروفات والمبالغ الأخرى واجبة الخصم من وجهة النظر الضريبية.

ثانياً: الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة :

تتسم الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة-بغض النظر عما إذا كانت عن صفقة واحدة أو عدة صفقات أو عدة عمليات-

بعدة سمات :

- **السمة الأولى** ← أن تكون هذه الإيرادات محققة وليست مجرد إيرادات صورية أو ورقية .

- **السمة الثانية** ← أن تكون الإيرادات متعلقة بالمنشأة وليس بأصحاب المنشأة حيث تستبعد الإيرادات الخاصة بهم من الإيرادات الخاضعة للضريبة- مثل التعويض المحصل لمصلحة ملاك المنشأة أو إيرادات وأرباح الأوراق المالية المملوكة لهم بصفة خاصة .

- **السمة الثالثة** ← أن تكون الإيرادات خاصة بالفترة الضريبية التي تتم المحاسبة عنها حيث لا يعترف ضريبياً بالديون المعدومة المحصلة خلال مدة ما إلا إذا كان قد سبق اعتبارها خسارة فعلية في فترات سابقة.

ومن ثم تشمل الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة مايلي:

س.ف: وضح الفرق بين الإيرادات العادية والغير عادية للمشروعات الخاصة ؟

أ- إيرادات النشاط العادي للمشروع:

المقصود بالإيرادات النشاط العادي للمشروع ← إجمالي الإيرادات التي يحققها الممول نتيجة قيامه بنشاط

المشروع الأساسي الذي يمارسه والذي يدخل في نطاق إيرادات النشاط التجاري والصناعي، يتمثل ذلك محاسبياً في ناتج حساب المتاجرة في المشروعات التجارية- مجمل الربح ومجمل الخسارة- أو في ناتج حساب التشغيل والمتاجرة في المشروعات الصناعية، أو في ناتج حساب الإيرادات والمصروفات في المشروعات التي تقوم بخدماتها بهدف تحقيق الربح-مثل مكاتب السياحة ومنشآت النقل المختلفة- والتي يجب أن تعد كلها وفق معايير المحاسبة المصرية.

عادة ما تنسم هذه الإيرادات بالتكرارية والدورية والانتظام النسبي لارتباطها بدورة نشاط متكررة كالشراء والتخزين والبيع، ولا تلزم مصلحة الضرائب إدارة المشروعات باتباع طريقة معينة لتقييم المخزون السلعي آخر المدة- لتحديد تكلفة المبيعات التي يتحدد في ضوءها الإيراد الإجمالي من مجمل الربح أو مجمل الخسارة- ولكن يجب أن تكون الطريقة المتبعة متكررة الاستخدام- بمعنى ألا تختلف طريقة التقييم من سنة إلى أخرى .

ب- الإيرادات العرضية والفرعية:

المقصود بالإيرادات العرضية والفرعية ← التي يحققها الممول من عمليات غير متكرر باستمرار مما يدخل في النشاط الأساسي للمشروعات الخاصة هي على النحو التالي:

- ١- **المقصود بالتعويضات المحصلة** ← التعويضات التي يحصل عليها المشروع إتماماً أو قضائاً- هذا بخلاف التعويضات التي تكون عن هلاك أو فقد أو الاستيلاء على أصل من الأصول الثابتة مما يدخل في نطاق الأرباح الرأسمالية- مثل التعويض عن الشرط الجزائي أو عن تقليد العلامة التجارية.
- ٢- **المقصود بفوائد التأخير** ← المستحقة على العملاء في مقابل التأخر عن سداد الإلتزامات من المعاملات التجارية مع المشروع .
- ٣- **المنح والإعانات** ← والتي قد تحصل عليها بعض الشركات من الحكومة مثل إعانات الإنتاج أو التصدير وتعتبر من الإيرادات وتسجل في الجانب الدائن لحساب الأرباح والخسائر وبالتالي تخضع للضريبة.
- ٤- **المقصود بالعمولات الدائنة** ← تكون في مقابل قيام الشركات بأعمال الوساطة مثل بيع منتجات الغير نظير عمولة والتي تعد إيراداتاً عرضياً خاضعاً للضريبة.
- ٥- **المقصود بالخصم المكتسب** ← إيرادات تحصل عليه الشركة عند تسديدها لإلتزاماتها .
- ٦- **الديون المدومة المحصلة** ← تعد هذه الديون إيراداتاً عند تحصيلها لأنه عند تعذر تحصيل الشركات لها اعتبرت خسارة ووافقت مصلحة الضرائب على إعتمادها ضمن مصروفات وخسائر الشركات فإنها تحسب كإيراد عند تحصيلها ثانية، ولكن إذا كانت المصلحة قد اعتمدتها كديون مدومة فلا تعتبر إيراداتاً عند تحصيلها حتى وإن كتبها الممول في إقراره الضريبي.
- ٧- **إيرادات الاستثمار وتأخذ هذه الإيرادات أشكالاً عديدة منها** ← إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (إيرادات الأوراق المالية- الأسهم والسندات- الفوائد الدائنة مثل فوائد الديون والودائع) وإيرادات الأراضي الزراعية (إيجار دائن، وإيرادات من العقارات المبنية مثل تأجير مخزن مملوك للمشروع للغير .

ج- الأرباح الرأسمالية:

أهم مصادر الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة سواء أثناء حياة المنشأة أو بعد انقضائها :

١- الأرباح من بيع أو هلاك أو الاستيلاء على الأصول الثابتة:

يتم تحديد هذه الأرباح بمقدار الفرق بين ثمن البيع أو التعويض المتفق عليه وبين صافي القيمة الدفترية لهذه الأصول المباعة أو المستولي عليها وبداية يجب أن يكون هناك ربح متحقق فعلاً حتى يخضع للضريبة.

٢- الأرباح الرأسمالية الناجمة عن إعادة تقييم أصول المشروع:

تعد مصلحة الضرائب بالأرباح المحققة وليس بالأرباح الوهمية الصورية أو الورقية وفي هذا الإطار يتم التمييز بين نوعين من الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المشروع وهما:

أ- إعادة تقييم الأصول لإظهار حقيقتها مع استمرار المنشأة:

لا تعتبر الأرباح هنا محققة فعلاً فهي أرباح ورقية وبالتالي لا تخضع للضريبة .

ب- إعادة تقييم أصول المنشآت لتغيير الشكل القانوني لها:

يترتب على إعادة التقييم للتصفية إنهاء الشكل القانوني للشركة وإنشاء شكل قانوني جديد بدلاً منها، وبالتالي الأرباح المحققة من إعادة التقييم يتم الاعتراف بها وتخضع لضريبة النشاط التجاري والصناعي.

بالتالي فإن قدم أحد الأفراد أصول منشأته التجارية كحصة عينية كشريك في إحدى شركات الأشخاص وأعيد تقدير صافي أصوله فإن الأرباح الناجمة عن إعادة التقييم تحاسب ضريبياً تحت مسمى إيرادات النشاط التجاري والصناعي باستثناء تقييم المنشأة الفردية والتي يعاد تقييم أصولها كحصة عينية للمساهمة في شركة مساهمة وهذا الاستثناء وارد في المادة (٢٠) من هذا القانون فتعفى هذه الأرباح من الخضوع للضريبة .

٣- أرباح النصفية المحققة خلال الفترة الضريبية:

🔍 تتحقق هذه الأرباح عند تصفية المنشأة الفردية وانقضائها وفق أي سبب من أسباب الانقضاء كتغيير الشكل القانوني أو انتهاء الغرض أو اندماجها أو انتهاء مدة عملها المحددة في العقد.

د- أرباح العقود طويلة الأجل:

🔍 تثير عقود المقاولات أو العقود طويلة الأجل العديد من المشاكل خلال مدة تنفيذ العقد الطويلة والتي تمتد لعدة سنوات مالية وأهم المشاكل المثارة تحديد الربح السنوي، ولكي يتم الاعتراف بتحقيق الربح في الفكر المحاسبي يكون بتحقيق الربح بالبيع أو تحقيق الربح بالإنتاج أو يتحقق الربح بالتحصيل الفعلي مثل حالات المهن الحرة والبيع بالتقسيط.

🔍 في ظل تنفيذ عقود طويلة الأجل حيث تتجاوز مدتها السنة المالية الواحدة ولا اعتبارات قانونية وعملية لا تستطيع الانتظار حتى نهاية مدة العقد لتحديد أرباحها وبالتالي تحدد أرباحها السنوية عن العمل الذي يتم إنجازه خلال السنة الضريبية.

🔍 **وفق المعيار المصري المحاسبي الخاص بعقود الإنشاءات** ← فإن الربح المتولد عن الجزء من العقد الذي تم تنفيذه يتحدد على أساس طريقة (نسبة الإتمام) أي نسبة التكاليف المنفقة فعلاً على الجزء الذي تم إنجازه خلال السنة الضريبية إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل.

س.ف: وضع كيفية المحاسبة الضريبية لأصحاب العقود طويلة الأجل ؟

🔍 **تحديد خطوات المحاسبة الضريبية لأصحاب العقود طويلة الأجل والتي تبناها المشرع الضريبي كما يلي:**

١. يتحدد صافي ربح كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة خلال الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.
 ٢. يحدد الربح المحدد للعقد خلال أي مدة-فترة- ضريبية بنسبة من الربح المقدر للعقد ككل تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية.
 ٣. عندما تنتهي فترة تنفيذ العقد كلية خلال الفترة الضريبية يتحدد الربح الفعلي للعقد ككل على أساس إيراداته الفعلية مخصوصاً منه التكاليف الفعلية.
 ٤. يترتب على التسوية السابقة إما أن تكون ربحاً صافياً يخضع للضريبة أو خسارة صافية- مع أن المنشأة تم محاسبتها عن أرباح مقدرة للعقد خلال سنوات سابقة- فهنا سمح المشرع بترحيل الخسائر إلى الوراء لأن الخسارة الصافية وفق القانون سيتم خصمها من أرباح الفترات الضريبية السابقة وذلك بشرط ألا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة وبالتالي يعاد حساب الضريبة ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة.
- 🔍 إذا كانت الخسارة الصافية أكبر مما سبق تقديره والمحاسبة عنه من أرباح خلال الفترات السابقة فإن لم يتم إستيعابه من هذه الخسارة مما تم ترحيله إلى الخلف منها سوف يتم ترحيله إلى الأمام إلى السنوات التالية وفق المادة (٢٩) الخاصة بترحيل الخسائر كمدة أقصاها خمس سنوات تالية.

🔍 **تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي بصافي الربح أو الخسارة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى في ذلك على الأخص:**

- ١- **التوزيعات** ← بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.
 - ٢- **فروق تقييم العملة** ← يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
 - ٣- **تصحيح الأخطاء** ← التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث يتم معالجتها وفق القانون.
 - ٤- **تغيير السياسات** ← يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي.
 - ٥- **بالنسبة للاستثمارات** ← تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المتداولة باتباع سياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- 🔍 بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية).

س ١٠: اشرح التكاليف واجبة الخصم من إيرادات ارباح النشاط التجاري

التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات:

١٠ يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح.

١١ يشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:

- ١- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولزامة لمزاولة هذا النشاط.
- ٢- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بالمستندات).

١٢ التكاليف الواجبة الخصم يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:

- ١- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيًا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانوناً.
- ٢- الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون.
- ٣- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.
- ٤- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- ٥- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها .
- ٦- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو الحصول على مبلغ أو إيراد وذلك بحيث لا تتجاوز قيمة الأقساط ٣٠٠٠ جنيه في السنة.
- ٧- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان مقدارها.
- ٨- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما يجاوز ١٠% من الربح السنوي الصافي للممول.
- ٩- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسؤوليته العقدية).

١٣ التكاليف التي لم يجر العرف على إثباتها :

١٤ المقصود بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها ← بمستندات التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية،

١٥ تتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار ومنها:

- ١- مصروفات الانتقالات الداخلية.
 - ٢- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
 - ٣- مصروفات النظافة.
 - ٤- الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتيسير أعمال المنشأة.
 - ٥- مصروفات الصيانة العادية.
 - ٦- الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
- ١٦ يشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات بما في ذلك الإكراميات على ٧% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات).

١٧ العوائد الدائنة :

١٨ المقصود بالعوائد الدائنة ← كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أيًا كان نوعها والسندات وأذون الخزنة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط).

شروط اعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة :

- **الشرط الأول** ← أن تكون له لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.
- **الشرط الثاني** ← أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
- **الشرط الثالث** ← أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة).

س.ف: وضح المقصود بالتكاليف واجبة الخصم مبيناً شروطها ؟

المقصود بالتكاليف الواجبة وشروطها :

- ❖ **المقصود بالتكاليف واجبة الخصم** ← كافة المبالغ التي يسمح القانون بخصمها من الإيرادات الإجمالي الخاضعة للضريبة وذلك لتحديد وعاء الضريبة، وتضم هذه التكاليف: **المصروفات و الخسائر و كل النفقات التي تقابل بالإيرادات.**
- ❖ **يشترط فيما يعتبر من التكاليف واجبة الخصم توافر الشروط الآتية حتى يمكن خصمها من الإيرادات:**
- **الشرط الأولي** ← أن تكون النفقات مؤكدة وصحيحة حيث تستبعد المصروفات والخسائر محتملة الوقوع مثل خسائر إعادة التقدير والديون المشكوك في تحصيلها.
- **الشرط الثاني** ← أن تكون النفقات متعلقة بالسنة المالية التي تتم المحاسبة الضريبية عنها، وبالتالي لا يمكن إدراج مصروفات السنوات السابقة أو اللاحقة إلا ما استثناه القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنص صريح كترحيل الخسائر للأمام مدة خمس سنوات .
- **الشرط الثالث** ← أن تكون النفقة خاصة بالمنشأة ومن ثم يستبعد المصروفات والخسائر الخاصة بأصحاب المنشأة .
- **الشرط الرابع** ← أن تكون النفقات ضرورية وهامة لممارسة النشاط الذي يزاوله المشرع مؤيده بالمستندات والأدلة الدامغة حتى يمكن استبعاد كافة المبالغ التي تمثل نفقات غير حقيقية.
- **الشرط الخامس** ← أن تكون النفقات إيرادية وليست رأسمالية.
- ❖ **الجدير بالذكر** ← أن القانون قد ذكر التكاليف واجبة الخصم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر حيث ذكر (يعد من التكاليف واجبة الخصم على الأخص ما يأتي).
- ❖ **سيتم تناول أهم هذه التكاليف فيما يلي:**

أولاً: إهلاك الأصول الثابتة:

١- الإهلاكات العادية:

- ❖ حيث ذكرت في البند ٢ من المادة ٢٣ من القانون (الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون).

❖ **في هذا الإطار فقد جاءت المادة ٢٥ من القانون بنصها عن حساب الإهلاكات كما يلي: (يكون حساب الإهلاكات لأصول**

المنشأة على النحو التالي:

- ١- ٥% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أو إعادة أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
- ٢- ١٠% من تكلفة شراء وتطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
- ٣- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
 - أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة ٥٠% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
 - ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة ٢٥% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
- ٤- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك).

اساس الإهلاك :

جاءت المادة ٢٦ من القانون لبيان أساس الإهلاك كما يلي:

- المقصود بأساس الإهلاك ← القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، وتقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تتم التصرف فيها بقيم التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدانها أو إهلاكها خلال الفترة الضريبية.
- إذا كانت أساس الإهلاك بالسالب تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم).
- (تخصم نسبة ٣٠% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
- يتم حساب أساس الإهلاك المنصوص في المادة ٢٥ من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ٣٠% المذكورة.
- يشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر حسابات منتظمة).

الأصول المعنوية :

- المقصود بالأصول المعنوية ← الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو التوريد للسلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالترخيص وحقوق الملكية والاسم التجاري وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند ٢ من المادة (٢٢) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية).

س.ف: وضح شروط اعتماد اهلاكات اصول المنشأة ؟

شروط اعتماد إهلاكات أصول المنشأة:

- ١- أن يكون الإهلاك حقيقي، والتثبت من جديته عندما تجريه المنشأة على الأصول الثابتة، أي لا يجب أن يكون صورياً أو مبالغ فيه ويجب أن يؤخذ في تقديره الاستعمال ومضى المدة والتقدم، وتشتت مصلحة الضرائب إجراء الإهلاك على التكلفة التاريخية للأصول الثابتة وليس على أساس التكلفة الاستبدالية حتى تعتبر الإهلاكات حقيقية.
 - ٢- احتساب تاريخ بدء الإهلاك من تاريخ اقتناء الأصل الثابت أو تشغيله أيهما أسبق .
 - ٣- تحدد الإهلاكات وفق المادة (٢٥) من القانون كما يلي:
- أ- (٥%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
 - ب- (١٠%) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
- نلاحظ أن ← إهلاك الأصول في البند (أ)، والبند (ب) يتم بطريقة القسط الثابت.
- ج- يتم إهلاك الأصول التالية وفق نظام أساس الإهلاك- القسط المتناقص - كما يلي:
- ١- الحاسبات ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة ٥٠% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
 - ٢- جميع أصول النشاط التجاري الأخرى نسبة ٢٥% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
 - د- لا يتم احتساب إهلاك للأرض والعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للإستهلاك.
- بصفة عامة فإن القاعدة في إهلاك الأصول التي تأخذ شكل مصروفات التأسيس هي إستهلاكها على مدة تتراوح بين ٣-٥ سنوات.

٢- الاستهلاك المعجل للآلات والمعدات:

أفادت المادة (٢٧) من القانون بخصم (٣٠%) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة في أول فترة ضريبية.

خصائص الإستهلاك المعجل:

- ١- يهدف هذا الاستهلاك المعجل حفز المشروعات على إحلال وتجديد المعدات والآلات الإنتاجية بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية بها وتحسين جودة المنتجات، كما نجد أن المشرع قرر نسبة الإهلاكات ٣٠% في السنة الضريبية الأولى بالإضافة إلى الإهلاك العادي، وهو ما يقلل وعاء الضريبة ولكن مصلحة الضرائب ستستعيد ذلك من خلال الضرائب على الإنتاج المتزايد وزيادة وعاء الضريبة عند حساب نسبة أقل من الإهلاك.
- ٢- إقتصار الإهلاك المعجل على الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو قديمة وبالتالي فإن عدم توافر هذه السمات يؤدي إلى عدم التمتع بهذه الميزة من الاستهلاك المعجل.
- ٣- تقرير الإهلاك المعجل بالقانون بنسبة (٣٠%) من تكلفة الآلات والمعدات ويحتسب أولاً ثم يحسب الإهلاك العادي على الباقي (٧٠%) على مدار الفترة الاقتصادية لهذه الأصول.
- ٤- يستفاد من الإهلاك المعجل لمرة واحدة فقط إعتباراً من أول استخدام لهذه الأصول في الإنتاج.
- ٥- يتوجب على الممول للاستفادة من أحكام المواد (٢٧) الخاصة بالإهلاك المعجل أن يكون ممسكاً بدفاتر وحسابات منتظمة.

ثانياً: الضرائب التي تدفعها المنشأة وفق المادة (٢٣) من القانون:

- الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والتي تتحملها المنشأة والتي تساهم في الإيرادات الخاضعة للضريبة هي التي تعد تكليفاً على الربح ومن ثم يجوز خصمها من هذه الإيرادات.
- من ثم يستفاد أيضاً أن الضرائب العقارية- على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية- التي تدخل في أصول المشروع وأيضاً الضرائب الأجنبية التي تدفعها المنشأة لصالح دولة أجنبية تعد من التكاليف واجبة الخصم خلال السنة المالية الضريبية التي يحاسب عنها الممول.
- بالنسبة للضرائب المباشرة كالمزبقات وما في حكمها على العاملين بالمنشأة لا تدرج ضمن المصروفات للنشاط، وبخصوص الضريبة التي تدفعها المنشأة وفق القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لا يجوز خصمها بنص القانون وتفسير ذلك مرده إلى أن هذه الضريبة تمثل حق الدولة في الأرباح والتي حققتها المنشأة باعتبار الحكومة شريكاً في الإنتاج.

ثالثاً: التبرعات والإعانات:**فبعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي:**

- تبرعات المشروعات لصالح الحكومة ووحدات الإدارية المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى دونما تحديد لمقدار التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات المالية المصرية المشهرة قانوناً ودور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي بما لا يتجاوز (١٠%) من الربح السنوي الصافي للممول.
- **يلاحظ** ← المشرع قد اشترط التبرع لجهات محددة حصراً وبالتالي فأي تبرع للجمعيات الأهلية غير المشهرة قانوناً أو لدور العلم والمستشفيات غير الخاضعة لإشراف الحكومة أو لمؤسسات بحثية علمية أجنبية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم.

رابعاً: أقساط التأمين الاجتماعي:

- حصة صاحب العمل في التأمينات والتي يتحملها لصالح العاملين لديه وكذلك أقساط التأمين الاجتماعية الخاصة بالممول تعتبر تكليفاً على إيرادات المنشأة فتكون واجبة الخصم، أما ما يتحمله العامل- حصة العامل في التأمينات الاجتماعية- فلا تعد بذاتها من التكاليف واجبة الخصم تبعاً لذلك.

خامساً: المبالغ التي تستقطعها المنشآت لصالح الصناديق الخاصة:

يحق للممول خصم المبالغ المستقطعة من أرباح وأموال المنشأة لحساب الصناديق الخاصة للإدخار أو المعاش أو التوفير

من الإيرادات الخاضعة للضريبة وفق الشروط التالية:

- **الشرط الأول** ← عدم تجاوز النسب المقطوعة لهذه الصناديق عن ٢٠% من مجموع مرتبات العاملين وبالتالي تستبعد النسب الزائدة عن ٢٠% من التكاليف واجبة الخصم.
- **الشرط الثاني** ← أن يكون للصندوق لائحة مستقلة ونظام خاص به ينص على أن ما تؤديه المنشآت وفق هذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش.
- **الشرط الثالث** ← أن تكون أموال هذا النظام مستقلة أو منفصلة عن المنشأة.
- **الشرط الرابع** ← أن يتم استثمار هذه الأموال لحساب الصندوق الخاص.

سادساً: الإكراميات:**الإكراميات تعد من التكاليف واجبة الخصم وفق الضوابط التالية:**

- ١- أن يجري العرف على صرفه باعتباره إكراميات.
 - ٢- أن تكون الإكراميات وثيقة الصلة بتحقيق الأرباح وإثبات ذلك بالمستندات المؤيدة لها.
 - ٣- تعد الهدايا المهداة على سبيل الإعلان عن المنشأة التي لا تعتبر من قبيل التصرف في الربح من التكاليف واجبة الخصم.
- ونخلص إلى أن الإكراميات تخصم سواء كانت نقدية أو عينية.

سابعاً: الفوائد المدينة:

الفوائد تعد من التكاليف واجبة الخصم طالما أن هذه المبالغ المستخدمة كانت لازمة لتسيير وممارسة نشاط المنشأة

تشمل هذه الفوائد المدينة ما يأتي:

- ١- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيًا كانت قيمتها بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانوناً.
- ٢- فوائد القروض والسلف الخاصة لأصحاب المنشأة تعتبر من المصروفات الخاصة لأصحاب المنشأة ولا تعد تكليفاً على الإيراد.
- ٣- فوائد رأس المال والحسابات الجارية لأصحاب المشروع لا يجوز خصمها من الإيرادات الخاضعة للضريبة لأنها توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه.

وبعد هذا العرض نلخص إلى أن الفوائد أو العوائد المدينة التي تخص السنة يتم خصم منها ما يلي:

- ✓ عوائد القروض غير المستخدمة في النشاط .
- ✓ العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها .
- ✓ عوائد القروض والديون لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة .
- ✓ العائد على المسدد قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الضريبة .

ثامناً: المربحان والعمولات:

- ١- بالنسبة للمرتبات والعمولات لأصحاب المشروع سواء دفعت بصفة دائمة أو عارضة وسواء مبالغ ثابتة أو نسبة مئوية من الربح أو المبيعات فهذا كله يعد من توزيعات الربح وليس من التكاليف الواجبة الخصم. وذلك على اعتبار عدم وجود علاقة تبعية تحكم عمل صاحب العمل فلا يخضع لرقابة أو إشراف الغير ومن ثم فهو ليس أجيراً يستحق راتباً أو عمولة أو مكافأة- هذا من الناحية القانونية والتنظيمية- كذلك أن ما يحصل عليه رب العمل ناتج عن اتحاد العمل ورأس المال كعناصر الإنتاج وبالتالي فما يحصل عليه ليس أجراً ولكنه ربحاً- هذا من الناحية المالية والاقتصادية-
- ٢- بالنسبة للعمولات والمرتبات التي تعطي للعاملين بالمنشأة أو للغير نظير تقديم خبراتهم وجهودهم للمنشأة للتمكن من القيام بوظيفتها، وبالتالي فهذه المرتبات والعمولات تعد نفقة ضرورية لممارسة نشاط المنشأة ومن ثم تعد من التكاليف واجبة الخصم طالما كانت مؤيدة بالمستندات وحقيقية وغير صورية.

٣- بالنسبة للمرتبات والعمولات التي تدفع لأقارب أصحاب المنشأة فلكي تعد من التكاليف واجبة الخصم :

يجب توافر الشروط التالية:

- **الشرط الأول** ← أن يؤدي هؤلاء الأقارب عمل فعلي للمنشأة لإثبات جدية هذه المرتبات.
- **الشرط الثاني** ← عدم تجاوز ما يدفع لهم ما يدفع لباقي العمالة المماثلة كلا في تخصصه وذلك سداً للتهرب الضريبي.
- **الشرط الثالث** ← ألا يشكل التعاقد مع الأقارب مخالفة للقانون كأن يكونوا صغاراً تحت السن القانوني للعمل.

نأسأ: نفقات الإعلان والدعاية:

- ☺ بالنسبة لنفقات الإعلان الدورية والتي تهدف إلى تذكير العملاء بمنتجات المنشأة تعد من التكاليف واجبة الخصم عن السنة التي صرفت فيها.
- ☺ بالنسبة لنفقات الدعاية الإعلان الضخمة والواسعة فنظراً لتجاوز منافعها مدة السنة فقد جرى العمل الضريبي على توزيع نفقاتها على مدة زمنية تتراوح بين ٣-٥ سنوات.
- ☺ بالنسبة لنفقات الإعلان الثابت- مثل لوحة الإعلان النيون- والتي تثبت على أوجه وأسطح العمارات والشوارع والميادين ووسائل النقل ولملاعب فهي تعد من الأصول الثابتة وبالتالي فلها قسط إهلاك وتعد من التكاليف واجبة الخصم.

عاشراً: الخسائر:

حيث يجب التفرقة بين أنواع مختلفة من الخسائر كما يلي:

١. **الخسائر الفعلية الرأسمالية** ← وتحدث هذه الخسائر عند بيع الأصول الثابتة بأقل من صافي قيمتها الدفترية وتعد بذلك من التكاليف واجبة الخصم في سنة تحققها باعتبارها خسائر فعلية.
٢. **خسائر إعادة تقدير أصول المنشأة القائمة** ← هذه الخسائر تفتقد شروط التحقق ومن ثم لا تعد من التكاليف واجبة الخصم لأنها خسائر ورقية وليست فعلية.
٣. **خسائر السنوات السابقة** ← "إذا اختتم حساب إحدى السنوات بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً على السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حسابات سنة أخرى".

الشروط اللازمة لترحيل الخسائر للأمام خمس سنوات:

١. **المقصود بالخسارة** ← تلك الناتجة بعد تطبيق أحكام قانون الضريبة أي الخسارة التي تتحدد بعد إجراء التعديلات الضريبية على صافي نتيجة الأعمال المقدمة من الممول إلى مصلحة الضرائب.
٢. لم يشترط المشرع هنا لترحيل الخسائر إمساك الدفاتر المنتظمة وبالتالي يستفيد بالترحيل كافة الممولين الممسكين لها وغير الممسكين لها والذين يحاسبون بطريقة التقدير.
٣. الحد الأقصى للتمتع بالإعفاء هو خمس سنوات بعد السنة التي تحققت فيها الخسائر.
٤. يعد مبدأ ترحيل الخسائر إلى الأمام لمدة خمس سنوات استثناء من مبدأ سنوية الضريبة واستقلال السنوات الضريبية ويرتبط هذا الاستثناء بشخص الممول الذي تحدت الخسائر باسمه وبالتالي يستفيد هو فقط دون غيره حتى دون ورثته من ميزة ترحيل الخسائر وبالتالي إذا باع المنشأة وتملكها غيره- البيع، التنازل، الإرث- فإن المالك الجديد لا يستفيد من حق ترحيل الخسائر الخاصة بالمالك السابق.

س.ف: وضع حكم الديون المعدومة ؟

جاء في عشر: الديون المعدومة:

- ☺ اعتبرت المادة (٢٨) من القانون الديون المعدومة من التكاليف واجبة الخصم وكانت تنص على: "يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تعد، بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين.

☺ **يفيد توافر الشروط الآتية:**

- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ١٨ شهراً من تاريخ استحقاقه.

تعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:

- أ- الحصول على أمر أداء في الحالات التي لا يجوز فيها ذلك.
 - ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
 - ج- المطالبة بالدين في إجراء تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً وفاقاً من الإفلاس.
- إذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها.

يستفاد من هذه النصوص جواز إعتداد الديون المعدومة كخسائر متحققة فعلاً بشرط إتخاذ المنشأة لجميع الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بهذه الديون ومع ذلك استحال تحصيلها فتعد من التكاليف واجبة الخصم في السنة التي حدثت فيها ورغم تعدد شروط إعتداد الديون المعدومة في المادة (٢٨) إلا أن هناك بعض الملاحظات عليها كما يلي:

١. عدم ملائمة إجراءات إستيفاء الدين في حالة الديون الصغيرة خاصة عندما تتجاوز نفقات المطالبة بها وتحصيلها قيمة هذه الديون.
٢. إن الديون المعدومة قد يتوافر أدلة وجودها رغم عدم وجود إمساك دفاتر تجارية بانتظام.
٣. اشتراط تقديم أحد المحاسبين المقعدين بالجدول تقرير يفيد توافر الشروط المنصوص عليها فقد يتم اللجوء إليه فقط لهذا الغرض.

ثاني عشر: إيجار العقارات التي نشغلها المنشأة:

تشمل هذه الإيجارات إيجار المباني لممارسة نشاط المنشأة وإيجار معارضها ومخازنها بشرط أن تكون هذه الإيجارات حقيقية ومؤيدة بمستندات لاعتمادها، ولم يعد المشرع يسمح بخصم قيمة إيجارية للمنشآت التي تملك عقاراتها الشاغلة لها لتمارس نشاطها مكتفياً بخصم مصروفات صيانة وإهلاكات لهذه المباني.

ثالث عشر: أقساط تأمينات الممول:

يعد من التكاليف واجبة الخصم أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على إيراد مرتب أو مبلغ وذلك كله بشرط عدم تجاوز هذه الأقساط ٣٠٠٠ جنيه سنوياً.

هناك تكاليف أخرى واجبة الخصم طبقاً للشروط التي تقررها مصلحة الضرائب وهي كما يلي:

١. التأمين على ممتلكات المنشأة:

ينبغي التفرقة بين أقساط التأمين غير المستردة والتي تخص المنشأة ومؤيدة بمستندات فتعد من التكاليف واجبة الخصم، وبين أقساط التأمين المستردة- تأمين عداد المياه والكهرباء والتليفون والإشتراك في العطاءات- فهي تعتبر من أصول المشروع وتدرج في الميزانية وليس في حسابات النتيجة ومن ثم لا تعد من التكاليف واجبة الخصم، وتستبعد من التكاليف واجبة الخصم التأمينات الخاصة بأصحاب المنشأة لأنها من استثمارات الربح وليس من التكاليف.

٢. الغرامات والتعويضات:

يجوز وفق تعليمات مصلحة الضرائب إعتداد الغرامات والتعويضات والمصروفات القضائية ضمن التكاليف واجبة الخصم ذلك بالشروط التالية:

- **الشرط الأول** ← أن تتعلق هذه المصروفات بنزاع مرتبط بالمنشأة ومتعلقة بنزاع مع العملاء وتصرفات تتعلق بالمنشأة، وبالتالي فالمصروفات القضائية والتعويضات وأتعاب المحاماة والغرامات التي تتعلق بأصحاب المنشأة تعد من قبيل المصروفات الخاصة وليس من التكاليف.
- **الشرط الثاني** ← إعتبار القانون الجزاءات المالية والتعويضات المستحقة على الممول نتيجة مسؤولية العقدية تعد من التكاليف واجبة الخصم.
- **الشرط الثالث** ← أن يكون لهذه المصروفات والتعويضات لها صفة إيرادية حيث أنها تعلقت بأصل ثابت حين الحصول عليه وبالتالي يتم رسملتها وتخضع للإهلاك الدوري.
- **الشرط الرابع** ← ألا تتعلق هذه المصروفات والتعويضات بجريمة جنائية أو غرامات ذات طابع شخصي مثل غرامات مخالفة قوانين الضرائب السارية أو مخالفة قانون التسعيرة الجبرية أو قانون التأمينات الإجتماعية وما إلى ذلك من كافة أنواع الجرائم فلا تعد من التكاليف الواجبة الخصم.

٣- خسائر السرقات والاختلاسات:

تتمثل هذه الخسائر في سرقة وإختلاس النقود أو الموارد أو البضائع أو الخسائر بسبب الحريق أو الغرق أو الضياع أو التلف فإن وقوع هذه الخسائر وتأكيد عدم التعويض عنها فيجب اعتمادها ضمن التكاليف واجبة الخصم ولو تراخى الممول بسبب من جانبه في تحصيل هذه التعويضات.

٤- مصروفات عمومية وإدارية:

تتعدد هذه المصروفات ومنها مصروفات الإنارة والمياه والتليفون والمصروفات النثرية ومصروفات السفر والانتقال والصيانة، ونظراً لامتزاج هذه المصروفات بين الجانب الشخصي وجانب المنشأة فيجب فصل ما يخص المنشأة وإعتماده ووضعه ضمن التكاليف واجبة الخصم.

س١١: وضح ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي؟

ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم :**"لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:**

١. الاحتياطات والمخصصات على إختلاف أنواعها.
٢. ما يقضي به على الممول من غرامات وعقوبة مالية وتعويضات بسبب إرتكابه أو إرتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.
٣. الضريبة على الدخل طبقاً لهذا القانون.
٤. العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الإئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.
٥. عائد القروض والديون على إختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها".

ويستفاد من ذلك أن المشرع قد أخرج من التكاليف الواجبة الخصم ما يلي:

١. المبالغ المحتجزة من الأرباح كاحتياطات ومخصصات لتدعيم مركز الشركة المالي ومواجهة الخسائر المحتملة.
٢. الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي يدفعها الممول بسبب جرائمه الجنائية- جناية أو جنحة أو مخالفة- والتي تقع منه عمداً ومن ثم لا تدخل ضمن تكاليف المنشأة بل هي توزيعات الربح.
٣. أخرج المشرع الضريبة على الدخل المستحقة وفق القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ من التكاليف واجبة الخصم وبالتالي لا يجوز خصمها من الأرباح.
٤. بالرغم من أن العوائد تعد من التكاليف واجبة الخصم إلا أنه استثناء قد أخرج نوعاً من هذه العوائد من التكاليف واجبة الخصم وهو العائد المسدد على تلك القروض .
٥. يتم احتساب العائد المسدد على القروض على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير أول يوم في بداية السنة الميلادية .
٥. كما أعفى المشرع من التكاليف عوائد القروض والديون المختلفة الأنواع والتي تدفع لأشخاص طبيعية غير خاضعين للضريبة أو المعفيين منها وبالتالي فإذا كانت مدفوعة لأشخاص خاضعين للضريبة فلا يسري هذا البند وإذا كانت مدفوعة لأشخاص غير معفيين فلا ينطبق أيضاً هذا البند، وبخصوص هذه الجزئية فقد ورد نص المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية بقولها: "لا تشمل عوائد القروض والديون المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ٢٤ من القانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام).
٥. بالتالي يستفاد من نص اللائحة أن عوائد السندات المطروحة في اكتتاب عام بالبورصة تعد من التكاليف واجبة الخصم.

س ١٢: وضع كيفية تحديد السعر المحايد؟

تعريف السعر المحايد ← السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقاً لقوة السوق وظروف التعامل

تحديد السعر المحايد:

يتم تحديد السعر المحايد طبقاً لإحدى الطرق الآتية:

١. طريقة السعر الحر المقارن:

ووفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين. ويعتمد في هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة

ويؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية:

- العامل الأول ← الشروط القانونية التي يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.
- العامل الثاني ← ظروف السوق.
- العامل الثالث ← الظروف الخاصة بالعملية المعنية.

٢. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح:

ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالي تكلفة السلعة أو الخدمة المضافة إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذي يحصل عليه الممول في معاملاته التي تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذي يحصل عليه طرف مستقل آخر في معاملات أخرى مشابهة.

٣. طريقة سعر إعادة البيع:

ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ويحددها من الربح على أساس الهامش الذي يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذي يحصل عليه الممول المستقل في معاملة مماثلة).

في ذات الإطار (تكون الأولوية في تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن وفي حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين. وفي حالة عدم إمكانية تطبيق أي من الطرق يجوز اتباع أي طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأي طريقة أخرى ملائمة للممول.

في جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة).

المقصود بالأشخاص المرتبطون ← كل الأشخاص المرتبطون بالممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك الزوج والزوجة والأصول والفروع، وأيضاً شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ٥٠% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت وأيضاً شركات الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها، وأيضاً أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ٤٠% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها إذا كانت التعاملات بينهم تتم مثلما يحدث مع غيرهم من الأشخاص غير المرتبطين فإن الأمور تعد عادية ولا تتطلب تدخل من أي جهة.

إذا كان لهذا الارتباط دور في تحديد الأرباح أو التأثير بالسلب على وعاء الضريبة- فإنه حفاظاً على حقوق الخزنة أعطى القانون الحق لمصلحة الضرائب أن تحدد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد- السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفق قوى السوق وظروف التعامل- أي السعر الذي يتعامل به الأشخاص غير المرتبطين.

س ١٣ : ما هي الإيرادات المعفاة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي؟

الإيرادات المعفاة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي

بنص المادة (٣١) من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ :

١. أرباح منشآت استزراع واستزراع الأراضي:

حيث أن المشرع منح أرباح هذه المنشآت إعفاء لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط ويسري هذا الإعفاء للمنشآت التي قامت بنشاط الاستصلاح أو الاستزراع أو كلاهما معاً. يؤخذ على هذا النص في هذا البند من أن المشرع قد ذكر أن الإعفاء يسري من تاريخ بدء مزاولة النشاط وبتطبيق ذلك على منشآت الاستزراع فما هو تاريخ بدء المزاولة التي يتحقق عندها الربح هل هي بدء صلاحية الأراضي الزراعية أم بدء التجارب أم بدء الزراعة الفعلية أم جني المحصول.

٢. أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات

مصايد ومزارع الأسماك ومشروعات مراكب الصيد:

نجد أن المشرع قد أعطى هذه المشروعات إعفاء عشر سنوات لكل منشأة من تاريخ بدء مزاولة النشاط. وفي هذا الإطار جاءت المادة ٤١ من اللائحة التنفيذية في خصوص هذا البند بقولها:

(يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة ٣١ من القانون) :

١. يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من البان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.
٢. يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.
٣. يقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
٤. يسري الإعفاء المقرر لمنشأة تربية النحل على المنشآت التي لم تمضي على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة أما المنشآت التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

٣. وبالنسبة إلى الإعفاءات المقررة في المادة ٣١ لما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:

١. عوائد السندات وذكوك التمويل بأنواعها المختلفة والمقيدة في البورصة المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال وفي هذا التوجه تشجع الدولة الأفراد على الإدخار في سندات أذون الخزانة العامة والتي تطرحها الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة، كما أنها تحفز الأفراد على الاستثمار في شركات الأموال تشجيعاً للاستثمارات وزيادة التوسعات الاستثمارية لهذه الشركات.
٢. التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وكذلك التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات المسؤولة المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركاء التوصية بالأسهم ويستفاد من هذا الإعفاء استمرار الإعفاء للمدخرين والمستثمرين تشجيعاً للإدخار والاستثمار هذا بالإضافة إلى أن كل أرباح شركات الأشخاص والأموال خاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية مما كان يستدعي تقرير هذين الإعفاءين منعاً للازدواج الضريبي.
٣. التوزيعات التي تصدرها صناديق الاستثمار على ذكوك الاستثمار: ونجد أن هذا الإعفاء مقرر لتحفيز الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار والتي قد تنشأ في شكل شركة مساهمة أو كانت صناديق تؤسسها البنوك وشركات التأمين.

٤- عوائد الودائع والشهادات بالبنوك وصناديق التوفير لصالح الأشخاص الطبيعية:

📌 **يلاحظ هنا** ← أن الإعفاء مقرر فقط للأشخاص الطبيعية دون الأشخاص الاعتبارية حيث ورد الإعفاء على ودائع الأفراد فقط دون ودائع الشركات، كما أن النص ذكر البنوك المسجلة في مصر .

📌 يتضح أن الإعفاء مقرر لعوائد الودائع- ودائع تحت الطلب، الودائع لأجل محدد، ودائع بإخطار، ودائع وحسابات توفير- بالبنوك المسجلة في مصر.

📌 **خلاصة القول** ← فإن هذه الإعفاءات جميعها تحفز الادخار وجذب المدخرات الخاصة وتشجيع الاستثمارات.

٤. أرباح المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية: يشترط لتطبيق الإعفاء :

- أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقاً لتاريخ التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
 - أن يكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط.
 - أن يتخذ المشرع شكل المنشأة الفردية.
- 📌 يكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني.
- 📌 في جميع الأحوال لا يسري هذا الإعفاء الضريبي إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

📌 **يهدف هذا الإعفاء** ← المقرر إلى تشجيع الشباب المصري على استثمار طاقاتهم ومدخراتهم في المشروعات والصناعات الصغيرة لعلاج مشكلة البطالة وتلافي آثارها، وقد أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية لعلاج الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والذي يمول مشروعات الشباب كلياً وجزئياً.

📌 بخصوص القواعد التي قررت للاستفادة من الإعفاء :

- ١- أن يكون تاريخ التمويل من الصندوق الاجتماعي سابقاً على تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع وهذا مفاده أن يكون لتمويل الصندوق دور في دعم وبناء وتجهيز المشروع وبالتالي إذا كان تاريخ التمويل لاحقاً على تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع فلا يستفيد صاحب المشروع من الإعفاء الضريبي.
- ٢- يشترط أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري أو الصناعي فقط ومن ثم فإن نتجت عن مباشرة نشاط غير ذلك فلا يستفيد من الإعفاء المقرر .
- ٣- يشترط أن يأخذ المشروع شكل المنشأة الفردية وليس شكل شركة وذلك حتى يستفيد من الإعفاء المقرر .

٤- يتوقف الإعفاء إذا تم تنازل صاحب المنشأة عنها أو تغيير شكلها القانون من منشأة فردية إلى شركة.

س ١٤ : وضع شروط سريان الضريبة علي إيرادات المهن غير التجارية؟

شروط سريان الضريبة

١. ممارسة المهنة بصفة فعلية ومستقلة:

☞ أن يتم ممارسة المهنة أو النشاط باحتراف وإمتهان في شكل دوري ومتكرر ومنتظم ومعتاد والاعتماد على المهنة أو الحرفة في كسب الدخل والمعيشة، وبالتالي إذا كان العمل عارضاً وإن نتج عنه إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري فإن هذه الأرباح لا تخضع للضريبة

☞ كما يجب أن يكون العمل - المهنة أو النشاط - هو العنصر الرئيسي في ممارسة المهنة أو النشاط ولا يمنع من وجود عناصر أخرى مساعدة، فهناك مهن حرة مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة تقوم على التدريب والتثقيف والدراسة العلمية والخبرات المكتسبة وتحتاج إلى المجهود العقلي والذهني أساساً، في حين أن جوهر الأداء يرتبط بالمجهود البشري والبدني والعقلي في المقام الأول.

☞ وعليه فإن استعانة صاحب المهنة بعنصر رأس المال عند ممارسته لمهنته مثل تجهيز العيادة أو مكتب المحاماة فإن عنصر رأس المال يظل عاملاً مساعداً فقط في مزاولة المهنة أو النشاط.

☞ كما يتطلب مزاولة العمل فعلياً وبالتالي لا يكفي الحصول على المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة لممارسة المهنة للخضوع للضريبة، كما أن الانقطاع عن الممارسة الفعلية يوجب وقف سريان الضريبة على الممولين، كما أن عدم حصول المهني على الشهادات أو الخبرات أو الترخيص الضروري لا يخرجته عن نطاق الضريبة فالعبرة بالمزاولة الفعلية للمهنة، وإن كان ذلك لا يمنع من مساءلة المخالف لقواعد المهنة مدنياً أو جنائياً أو تأديبياً، وبناء على ما سبق نخلص أن هناك أفراد لهم الحق في ممارسة المهنة حيث تتوافر شروطها فيهم ولكنهم لا يمارسونها فعلاً وبالتالي لا يخضعون للضريبة، وهناك أفراد ليس لهم الحق في مزاولة المهنة لعدم توافر شروطها فيهم ولكنهم يزاولونها فعلاً وبالتالي يخضعون للضريبة.

☞ أخيراً يجب ممارسة المهنة بصفة مستقلة حيث لا يخضع لعلاقات العمل والتبعية والرقابة والتوجيه من صاحب العمل وبالتالي يعمل صاحب المهنة لحسابه الخاص وبالتالي تسري عليه أحكام أرباح المهن غير التجارية.

☞ **مثال ذلك** ← إذا اتفقت جهة مع طبيب لتوقيع الكشف على عمالها نظير مقابل متفق عليه فلاأمر لا يخرج عن زيادة عدد المرضى المترددين على عيادته وبالتالي يظل الطبيب خاضع لضريبة أرباح المهن غير التجارية، أما إذا قامت الجهة المتعاقدة مع الطبيب بتوفير مقر كعيادة للطبيب في إحدى مبانيها التابعة لها وفرضت عليه الحضور في مواعيد محددة نظير أجر محدد فهذا يكون الطبيب لا يعمل باستقلال ويخضع للرقابة والتوجيه من صاحب العمل وتابع له فإنه هنا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها.

٢- توافر نية الكسب:

☞ يجب توافر نية الكسب وتحقيق الربح وبالتالي لا تسري الضريبة إذا كانت نية الممول عدم تحقيق الكسب كأن يعالج الطبيب مرضاه بعيادته بالمجان.

٣- مزاولة المهنة في مصر:

☞ **الأصل** ← في خضوع أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية أن تكون ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر وذلك بغض النظر عن جنسية ممارس هذه المهنة.

☞ أيضاً لا يهم محل إقامة الممول في مصر أو الخارج فالمهم هنا هو ممارسة النشاط أو المهنة في مصر ولو قام الممول في الخارج وهذا يتوافق مع مبدأ إقليمية الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.

☞ نجد المشرع هنا في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لم ينص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة الممول لمهنة في مصر وقد حسم البند (٢) من المادة (٦٦) من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ هذه المسألة وأخضع النشاط العارض للضريبة بشرط أن يكون المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة المهنة في مصر.

وبعد عرض هذه الشروط نجد أنفسنا مدفوعين لتسجيل بعض الملاحظات :

- أ- أورد المشرع لفظ المهن الحرة، ولفظ المهن غير التجارية وهذا لا يعني أن المشرع يفرق بين المهن الحرة والمهن غير التجارية وهذا غير صحيح لأن العناصر اللازمة لاعتبار المهنة غير تجارية هي نفس عناصر المهن الحرة، كما أن المشرع يستخدم التعبيرين كمترادفين في مواد القانون فالعنصر الأساسي فيهما هو العمل الذي يعد مصدر الإيراد الأساسي والممارسة الشخصية للمهنة ولو كان الإيراد ناتج عن اختلاط العمل مع رأس المال ما دام عنصر العمل هو الأساس في ممارسة المهنة، ومن أمثلة هذه المهن الطب والهندسة والمحاماة والمحاسبة.
- ب- أكد المشرع على اعتبار الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والمهن الحرة هي ضريبة القانون العام حيث تفرض الضريبة على أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في القانون .
- ج- خضوع دخل أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم، وهذا يتوافق مع صدور القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، وعليه جعل المشرع الضريبي الإيراد الذي يحصل عليه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع واستبدال حقوقهم يخضع للضريبة الخاصة بإيرادات المهن غير التجارية ومنها التأليف ونظراً لعمومية النص فإن المشرع قد أخضع كافة إيرادات حقوق الملكية الفكرية للضريبة.
- د- نص المشرع على خضوع أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في القانون، وذلك خوفاً من إفلات بعض الإيرادات من الخضوع للضريبة إذا نسبها صاحبها لمصدر آخر غير وارد في نص المادة السادسة من هذا القانون، مثل مهنة الإرشاد السياحي حيث قررت محكمة النقض المصرية في أحدث أحكامها بأن المشرع لم يأتي بتعداد حصري للمهن غير التجارية ولكنه عرفها بأنها مهن يمارسها أصحابها على وجه الاستقلال ويشكل العمل العنصر الأساسي فيها وتتصل أرباحها بنشاط ومهنة الممول وهو ما ينطبق على مهنة الإرشاد السياحي.

س ١٥ : وضع الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة على المهن الحرة والتكاليف واجبة الخصم ؟

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

أولاً: الإيرادات:

- أوضحت الفقرة الأولى من المادة ٣٣ من القانون أن الإيرادات تشمل الإيرادات العادية الناتجة عن مزاوله المهنة أو النشاط ويشمل أيضاً الإيرادات غير العادية الناتجة عن - الأرباح الرأسمالية- التصرف في أية أصول مهنية وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاوله المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب، وبناء على ما سبق تكون الإيرادات كما يلي:
١. صافي الإيرادات من ممارسة المهنة خلال السنة محل المحاسبة الضريبية.
 ٢. عائدات التصرف في الأصول المهنية: وهي الأرباح الرأسمالية الناجمة عن التصرف- البيع والهبة والتنازل- في أي أصل من أصول مزاوله المهنة والمستخدمة فيها.
 ٣. عائدات نقل الخبرات التي يحصل عليها المهني من عائد عند قيامه بنقل الخبرات المكتسبة من مزاوله مهنته إلى الغير.
 ٤. عائدات التنازل عن مكاتب مزاوله المهنة كلياً أو جزئياً إلى الغير.
 ٥. كافة المبالغ التي يتم تحصيلها نتيجة غلق المكتب .

📌 **تحديد صافي الربح لأصحاب المهن الحرة يكون من خلال ما يلي:**

أ- أساس الاستحقاق:

- 📌 حيث تضم الفترة محل المحاسبة كل ما يخصها من الإيرادات والتنفقات بغض النظر عن واقعة التحصيل أو السداد النقدي الفعلي.

ب- الأساس النقدي:

- 📌 حيث تضم الفترة المالية محل المحاسبة كل ما يخصها من الإيرادات المحصلة بغض النظر عما يخص هذه الفترة من إيرادات أو ما يخص غيرها من الفترات التي تسبقها أو تعقبها والحال كذلك بالنسبة للمصروفات حيث يتم تحميل حساب المصروفات المدفوعة فعلاً خلال الفترة محل المحاسبة بغض النظر عما يخص كل فترة تسبقها أو تعقبها. وتعد طريقة الأساس النقدي هي الطريقة الأكثر اتباعاً من مصلحة الضرائب.

ج- الأساس المشترك:

- 📌 حيث قد يتم الأخذ في الإيرادات بالأساس النقدي أو المصروفات أو الأخذ بأساس الاستحقاق.

ثانياً: التكاليف واجبة الخصم والالزمة لمباشرة المهنة:

📌 **المقصود بالتكاليف** ← جميع النفقات اللازمة للحصول على الربح أو المحافظة على هذا الربح المتولد وبالتالي يجب خصم هذه التكاليف من الإيرادات الإجمالية حتى نصل إلى الأرباح الصافية والتي يتم محاسبة الممول عنها وبالتالي يجب توافر عدة شروط في هذه النفقات كمايلي:

1. **الشرط الأول :-** أن تكون هذه النفقات لازمة وضرورية لممارسة المهنة وبالتالي تستبعد كافة النفقات الشخصية المتعلقة بالمول وأي نفقات تعد استعمالاً للربح وليس تكليفاً عليه، وتستبعد أيضاً الجانب الشخصي من المصروفات والنفقات المختلفة.
 2. **الشرط الثاني :-** أن تكون هذه النفقات مؤيدة بالمستندات الدامغة والكافية في كل حالة على أنها تخص ممارسة المهنة وتعد تكليفاً للربح.
 3. **الشرط الثالث :-** وفق طريقة احتساب صافي الربح والذي تعتمد مصلحة الضرائب على الأساس النقدي فيجب أن تكون هذه النفقات قد تم دفعها فعلاً خلال فترة المحاسبة.
 4. **الشرط الرابع :-** يجب أن تكون النفقات في حدود ما تحتاجه مباشرة المهنة ولا يكون مبالغ فيها.
- التكاليف واجبة الخصم:**

1. رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
 2. الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة مهنته عدا الضريبة التي يؤديها وفق هذا القانون.
 3. المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
 4. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجة وأولاد القصر
- 📌 هناك تكاليف لم ينص عليها القانون ولكن تستشف من النص وأصبحت واجبة الخصم لأنها من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وهي على النحو التالي:

1. الإيجارات المدفوعة لمزاولة المهنة للأماكن المستأجرة لها.
2. الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها المدفوعة لعاملي الممول على أن يراعى عند استخدام الممول لأقاربه في العمل أن تكون أجورهم في حدود المثل وقيامهم بعمل فعلي.
3. الأدوات المكتبية والكتب والمطبوعات والمراجع واشتراكات الدوريات والمجلات ذات الصلة بالمهنة ونفقات حضور المؤتمرات واللقاءات العلمية والمهنية ذات الصلة
4. إهلاك الأصول الثابتة.
5. أقساط التأمين ضد أخطار المهنة.
6. مصروفات الإنارة والتليفون والمياه والدمغات والانتقالات ومصروفات السيارة.

المصروفات التي لم يجري العرف على إثباتها :

📌 نصت المادة (٣٥) علي خصم كافة التكاليف والمصروفات من إجمالي الإيرادات اللازمة لتحقيق الإيراد المرتبط بالمهنة وهناك نوعاً للمصروفات التي لم يتم الصرف عليها وإثباتها بالمستندات والمصروفات التي يتعذر إثباتها بمستندات خارجية وتتوافر بالنسبة لها اذن صرف داخلية او بيانات اسعار منها :-

1. مصروفات الانتقال الداخلية.
 2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
 3. مصروفات النظافة.
 4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتيسير أعمال المنشأة.
 5. مصروفات الصيانة العادية.
 6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
- 📌 يشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات بما في ذلك الإكراميات، على ٧% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.

❖ يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات:

١. أن يكون الممول ممسكاً دفاتر وحسابات منتظمة.
 ٢. أن تكون التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة المهنة أو النشاط وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات)).
- ❖ عند عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم ١٠% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف.

ثالثاً: التبرعات واجبة الخصم من صافي الإيراد:

❖ هناك نوعين من التبرعات تخصم من صافي الإيراد السنوي للممول وهي كمايلي:

النوع الأولي: التبرعات المدفوعة إلى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة:

❖ تشمل هذه التبرعات النقدية أو العينية في إطار المسؤولية الاجتماعية للممولين أصحاب المهن والأنشطة غير التجارية والتي تدفع أو تؤول للحكومة المركزية أو فروعها في الأقاليم والوحدات الإقليمية في المحافظات والمدن والقرى ذات الشخصية الاعتبارية العامة وذلك بحد أقصى بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي.

النوع الثاني: التبرعات والإعانات المدفوعة إلى:

١. الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها
 ٢. دور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة وبالتالي لا تعتمد هذه التبرعات والإعانات الموجهة لدور العلم والمستشفيات الغير خاضعة للإشراف الحكومي مثل المدارس الأجنبية والمستشفيات الخاضعة لإشراف السفارات الأجنبية.
 ٣. مؤسسات البحث العلمي المصرية.
- ❖ وضع المشرع حداً أقصى لكي يتم خصمه من صافي الإيراد وهو ١٠% كتبرعات لهذه الجهات ولا جواز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات وذلك بالنسبة لإيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري وإيرادات الثروة العقارية.

س ١٦ : وضع الاعفاءات الضريبية الواردة علي ضريبة المهن الحرة؟

الإعفاء من الضريبة

١. المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام.

❖ المقصود بهذه المعاهد التعليمية هي تلك التي تستهدف التعليم العام والحد من الأمية ومحوها ونشر التعليم والمعرفة وتلتزم بمناهج وزارة التربية والتعليم وتخضع لإشرافها ورقابتها ودون أن تسعى لتحقيق الكسب وذلك رغبة من المشرع لتشجيع إنشاء هذه المعاهد والمنشآت والمؤسسات التعليمية ومن ثم يخرج من هذا الإعفاء نشاط المعاهد الخاصة التي تقوم علي تعليم اللغات الأجنبية والكمبيوتر والآلة الكاتبة والرقص والموسيقى والغناء والتفصيل والتي تسعى لتحقيق الربح وبالتالي تخضع للضريبة .

٢. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية:

❖ لقد أعفى المشرع هذه الإيرادات من الضريبة لأن هذا الإنتاج خاص بالأدب والعلم والفن ولكن لا تعفى هذه الإيرادات من الضريبة إذا كانت ناتجة عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

٣. إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد:

❖ بالتالي أعفى المشرع هذه الإيرادات عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم وذلك بشرط طبع هذه المصنفات والمؤلفات لتوزيعها على الطلاب وأن تكون أسعارها ونظم توزيعها وضعت وفق النظم والأسعار التي تضعها بالجامعات والمعاهد وبالتالي يفهم أنه إذا لم تحترم هذه الشروط فستخضع هذه الإيرادات للضريبة.

٤. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر:

٥. إيرادات أصحاب المهن الحرة الذين يزاولون المهن الحرة لأول مرة، ويقيدوا كأعضاء عاملين في النقابات المهنية في مجال تخصصهم:

حدد المشرع مدة الإعفاء بثلاث السنوات من تاريخ المزاولة ويضاف إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، ومدة الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة. تخفيض مدة الإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاولون المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من ١٥ عاماً واشترط المشرع للاستفادة من هذا الإعفاء أن يقيد العضو الممول كعضو عامل في نقابة مهنية في مجال تخصصه، ويزاول الممول المهنة منفرداً دون مشاركة من الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء. **التوقف عن النشاط أو ممارسة المهنة:**

على الممول صاحب النشاط المهني أو التجاري - عند توقفه عن ممارسة نشاطه المهني كلياً أو جزئياً، فإن الأرباح المحققة حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل تدخل في وعاء الضريبة.

تعريف التوقف الجزئي ← انتهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط وبذلك قطع المشرع مجال الاجتهاد بتعريفه التوقف الجزئي وذلك سداً للذرائع لمحاولات التجنب الضريبي ويحقق بذلك العدالة الضريبية.

بالتالي يجب على الممول المتوقف كلياً أو جزئياً عن ممارسة المهنة أو النشاط إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الانقطاع والتوقف عن العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.

إذا توقف النشاط بسبب الوفاة للممول أو إذا توفي الممول خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ٦٠ يوماً من تاريخ وفاة مورثهم وتقديم الإقرار خلال ٩٠ يوماً من هذا التاريخ.

يلتزم الممولون بصفة عامة بالإخطار ببدء مزاولة المهنة لأول مرة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ المزاولة والإخطار أيضاً بالتوقف عن ممارسة المهنة.

الخصم والتخصيص تحت حساب الضريبة:

توسع المشرع في مجال الخصم والتخصيص تحت حساب الضريبة وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية والوصول بالإيرادات الضريبية قريباً من الواقع وأبانت المادة ٧٠ من القانون عن ضرورة خصم ٥% تحت حساب الضريبة من كل مبلغ تدفعه الجهات المحددة في المادة ٥٩ إلى أصحاب المهن غير التجارية .

س ١٧: ماهي سمات الضريبة على الأشخاص الاعتبارية؟

سمات الضريبة على الأشخاص الاعتبارية

١. **ضريبة مباشرة** ← تفرض على الدخل المتمثل في الأرباح المحققة وهذا مفاده أن الضريبة المفروضة على رأس المال أو الدخل تكون ضريبة مباشرة وفق معيار المادة الخاضعة للضريبة.
٢. **ضريبة نوعية** ← حيث تفرض على نوع معين من الدخل وهو الدخل الناجم عن امتزاج عنصر العمل ورأس المال معاً بصورة يصعب الفصل بينهم، وبشرط أن يقوم بتحقيق هذا الدخل شخص اعتباري، باستثناء ما فرضه المشرع على الأرباح الرأسمالية تغليبا لاعتبارات الحصيلة الضريبية.
٣. **ضريبة تسري على دخول الأشخاص الاعتبارية فقط دون الأشخاص الطبيعيين.**
٤. **أنها ضريبة تفرض على صافي الربح كقاعدة عامة مع وجود بعض الاستثناءات** ←

يتميز صافي الربح بعدة مميزات منها:

- أ- يضع في إعتباره كافة عناصر النفقات المقابلة للإيرادات مع الأخذ في الحسبان وجود فروق بين بعض هذه الإيرادات والنفقات في مفهوم الربح المحاسبي عن مفهوم الربح الضريبي.
- ب- أن المعيار هو تحقيق الإيراد واكتسابه بغض النظر عن واقعة التخصيص النقدي له أو السداد النقدي للنفقات فالأساس في الإستحقاق هو الأساس المتبع عند تحديد صافي نتيجة أعمال الشركات وقت سريان الضريبة
- ج- التوسع في مفهوم الإيراد الخاضع للضريبة بحيث يشمل إيرادات متكررة وغير متكررة إيرادية ورأسمالية وسواء نتج الربح عن نشاط قانوني أم لا.
٥. **أنها ضريبة تفرض بسعر نسبي** ← وهذا يتفق مع طبيعة المشروعات التي تفرض عليها هذه الضريبة ولكن هذا لا يمنع من وجود أكثر من سعر للضريبة.

س ١٨ : اكتب في نطاق سريان الضريبة علي ارباح الأشخاص الاعتبارية؟

تحديد نطاق سريان الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

☞ الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية تفرض سنوياً على صافي الأرباح الكلية لهذا الأشخاص أياً كان غرض هذه

الأشخاص وبالتالي تسري هذه الضرائب على:

١. الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة لكافة أرباحها المحققة في مصر أو خارج مصر عدا مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
٢. الأشخاص الاعتبارية الغير مقيمة في مصر ولكن تسري على أرباحها المحققة في مصر من خلال منشأة دائمة بمصر.

ما يعد من الأشخاص الاعتبارية:

١. شركات الأموال والأشخاص مهما كان القانون الذي ينظمها وشركات الواقع.
٢. الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاء المقررة لها قانوناً.
٣. الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تزاوّل أنشطة تخضع للضريبة مع عدم الإخلال بالإعفاء الضريبي المقرر لها قانوناً.
٤. البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في خارج مصر ولها فروع في مصر.
٥. الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية وتمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة.

مأمورية الضرائب المختصة بتحصيل أرباح الأشخاص الإعتبارية :

- ١- لتفادي التنازع في الاختصاص وحسن تنظيم وسير العمل تختص مأمورية الضرائب بفرض وتحصيل الضرائب على أرباح الشركات و الأشخاص الاعتبارية التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي لهذه الشركات أو الجهات وذلك كما يلي:
- أ- تختص مأمورية شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيما يخص شركات الأموال وكافة الجهات وهم الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوّل من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها، والبنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في مصر، وأيضاً الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة .
- ☞ تختص مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
- ب- تختص مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالنسبة للأشخاص الإعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ أو أي قانون استثمار آخر، وتختص مأمورية ضرائب الإستثمار بالإسكندرية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وتختص مأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة، والوادي الجديد .
- ج- تختص مأمورية ضرائب المركز الرئيسي بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة .
- د- تختص مأمورية ضرائب المركز الرئيسي للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشأ الإدارة المحلية التي تزاوّل نشاط خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
- هـ- يختص مركز كبار الممولين بمحاسباتهم ضريبياً عندما يتقرر له ذلك التعامل مع المركز.
- و- ينعقد الاختصاص -في حالة تغيير المركز الرئيسي للممول- عن السنوات التالية لتاريخ التغير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير وعلى المأمورية المختصة قبل التغيير إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالاته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاث أشهر مع مراعاة مدد التقادم.

٢- فيما يخص شركات الواقع تعامل الشركات التي تباشر نشاطاً من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية ويتم تحديد إيرادات هذه الشركات على أساس نقدي وتحدد مصروفاتها على أساس الاستحقاق .

٣- الإلتزامات الملقاة على عاتق الممولين من الأشخاص الاعتبارية حيث يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي على النموذج (٢٨) إقرارات قبل أول مايو من كل سنة أو خلال (٤) شهور التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية، ويقدم الإقرار الضريبي من أصل وصورة سواء تم تسليمه إلى المأمورية المختصة باليد أو تم إرساله بالبريد ب خطاب مسجل بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار الأصلي وصورته التي تسلم للممول بخاتم المأمورية دونما مراجعة الإقرار وإبداء رأي فيه من المأمورية المختصة وهذا يتوافق مع اتجاه مصلحة الضرائب في التعامل مع الممولين على أنهم صادقين في إقراراتهم والبيانات المقدمة منهم حتى يثبت العكس وإخضاع الإقرار للفحص العشوائي بدلاً من بدء المنازعة مع الممولين من لحظة تقديمهم الإقرارات الضريبية نظراً لتشكك المصلحة في قدر الربح المدون في الإقرار وكذلك في المصروفات والتكاليف واجبة الخصم.

س ١٩ : اكتب في تحديد الدخل الخاضع لضريبة الاشخاص الاعتبارية؟

تحديد الدخل الخاضع لضريبة الأشخاص الاعتبارية

يمثل الدخل الخاضع للضريبة في أنه صافي الدخل الذي حققه الشخص الاعتباري خلال الفترة الضريبية- عادة هي سنة- من خلال ممارسته للأنشطة الخاضعة للضريبة .

يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي. كما نعلم أن الإيرادات الخاضعة للضريبة تضم مثلاً الإيرادات الناتجة عن النشاط العادي للمنشأة (إجمالي الأرباح) وهناك والإيرادات العرضية أو التي لا تتكرر بصفة دائمة (الخصم المكتسب، التعويضات المحصلة، فوائد التأخير، المنح والإعانات، الديون المعدومة المحصلة، العمولات المحصلة، إيرادات الاستثمار، علاوة إصدار السندات، فائض رسوم إصدار الأسهم والتي تزيد عن مصروفات التأسيس).

أيضاً الأرباح الرأسمالية والتي تضم الأرباح المحققة من إهلاك أو الإستهلاك أو البيع على الأصول الرأسمالية الثابتة بالإضافة إلى أرباح التصفية المتحققة خلال الفترة- المدة- الضريبة (عادة هي سنة) وكذلك الأرباح الناجمة عن إعادة تقييم أصول وخصوم المنشأة.

كما نعلم أن المشرع الضريبي أخذ بمفهوم الربح الشامل عند محاسبة أرباح النشاط التجاري والصناعي حيث أخضع للضريبة على دخولهم المتولدة كل من الإيرادات العادية والعرضية والرأسمالية.

في عجلة أيضاً تتضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على سبيل المثال (إهلاك الأصول الثابتة وهي إهلاكات عادية أو الاستهلاك المعجل للآلات والمعدات والضرائب التي تدفعها المنشأة، والتبرعات والإعانات وأقساط التأمينات الاجتماعية، والمبالغ التي تدفع لصالح الصناديق الخاصة، والإكراميات، والفوائد المدينة، والمرتبات والعمولات، ونفقات الإعلان والدعاية، والخسائر، والديون المعدومة، وإيجار العقارات التي تشغلها المنشأة والتأمين على ممتلكات المنشأة والغرامات والتعويضات، وخسائر السرقات والاختلاس والمصروفات العمومية والإدارية).

لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:

١- العوائد المدينة تشمل كافة المبالغ التي تتحملها الأشخاص الاعتبارية نظير حصولها على القروض والسلفيات والديون والتي قد تأخذ صوراً مختلفة منها السندات والأذون والأسهم أو التمويل النقدي والتي تزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية "ويقصد بحقوق الملكية رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من الاحتياطات والأرباح المرحلة ومخصوصاً منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطات في حالة عدم خضوعها للضريبة وفي حالة وجود خسائر مرحلة فإنهم تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطات فقط وتحسب النسبة على أساس إجمالي القروض والسلفيات منسوبة إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.

📌 **كيفية حساب متوسط حقوق الملكية: يحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية:**

📌 **حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية**

📌 **ويحسب متوسط القروض والسلفيات طبقاً للمعادلة الآتية:**

📌 **رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة.**

📌 ذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التي حصل عليها الشخص الاعتباري عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية.

٢- لا تعد أيضاً من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها عدا ٨٠% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها .

٣- **ولا تعد من التكاليف واجبة الخصم حصص أرباح الأسهم الموزعة** وبالتالي لا تخصم من الربح والدخل الخاضع للضريبة 📌 كذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم قيام الشركات بتوزيع أرباح مؤقتة أو توزيع أرباح في صورة أسهم مجانية تمنح لقدامى المساهمين.

٤- لا يعد أيضاً من التكاليف واجبة الخصم مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية، ويمنح هذا المقابل للمساهم بسبب حضور الجمعيات العمومية للشركة وهذا المقابل لا يمثل ناتجاً للسهم ولكن تعويضاً للمساهم عن التكاليف التي يتحملها نظير حضور هذه الجمعيات وقد أخرجها المشرع من التكاليف واجبة الخصم حتى لا تغالي الشركات في تحديد مقدارها.

٥- كذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها والتي تشمل المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى وبدلات التمثيل والاستقبال

٦- كذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم حصة العاملين من الأرباح التي يقتصر توزيعها طبقاً للقانون وكذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم الاحتياطات والمخصصات مختلفة الأنواع وهي المبالغ المحجوزة من الأرباح لدعم مركز المنشأة ومواجهة الخسائر المحتملة وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول المنشأة الثابتة التي تحققها شركات المساهمة قبل تأسيسها وكذلك الاحتياطات السرية، وكذلك لا تعد من التكاليف واجبة الخصم الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي يرتكبها الممول بصفة شخصية أو التي يرتكبها أحد تابعيه لجناية أو جنحة حيث لا علاقة لهذه الجرائم والنزاعات بالمنشأة وأعمالها وأنشطتها.

٧- كذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم الضريبة على الدخل المستحقة وفق القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبالتالي لا يجوز للممول خصمها من الأرباح باعتبارها تكاليف واجبة الخصم، وكذلك لا تعد من التكاليف واجبة الخصم العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي في الفترة الضريبية وكذلك عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.



القسم الثاني :- الضريبة علي القيمة المضافة



فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص ٥٢:٤٥	س ١ : ناقش خصائص وأهداف ودوافع الضريبة على القيمة المضافة؟
ص ٥٧:٥٢	س ٢ : المنازعات الضريبية في قانون ضريبة المبيعات الدافعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
ص ٦١:٥٨	س ٣ : ناقش الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة والمكلفون بتحصيلها؟
ص ٦٤:٦٢	س ٤ : ناقش الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات في قانون الضريبة المضافة؟
ص ٧١:٦٥	س ٥ : ناقش بالتفصيل خصم الضريبة والاعفاء منها وردها في قانون الضريبة على القيمة المضافة؟

س١: ناقش خصائص وأهداف ودوافع الضريبة على القيمة المضافة؟

أولاً : مفهوم وماهية الضريبة على القيمة المضافة

المقصود بمفهوم الضريبة على القيمة المضافة ← بأنها ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات يتحملها المستهلك النهائي حيث يتخذ من القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة المقدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعاء لها، وتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة عند بيع السلعة أو الاستفادة من الخدمة وبالنسبة للسلع المستوردة تكون عند مرحلة الإفراج الجمركي وفي كافة مراحل تداول السلع داخل البلاد بعد الإفراج عنها

تعد الضريبة على القيمة المضافة ضريبة على إستعمالات الدخل الموجه للإنفاق الإستهلاكي، ويقع عبؤها على المستهلك النهائي حيث تتحدد قيمتها بإجمالي قيمة الإنتاج الذي تم بيعه في كل مرحلة إنتاجية والتداول على أن يتم خصم الضريبة السابق دفعها، ويقصد بمصطلح القيمة المضافة ضريبياً هي القيم التي يضيفها المنتج أو المنظم أو أي شخص أو وكالة الإعلانات على الموارد الأولية الخام أو المشتريات التي يتم تصنيعها قبل البيع للسلع والخدمات، وتمثل تلك القيمة الفرق بين المدخلات من عناصر الإنتاج وبين المخرجات من الناتج في كل مرحلة إنتاجية، وقد تمثل هذه المدخلات تكاليف الموارد الأولية أو ونفقات الدعاية والإعلان والنقل والإيجارات، وفي المقابل فإن الناتج يمثل قيمة السلعة لذلك فإن القيمة المضافة هي الأجر والأرباح.

ثانياً: خصائص الضريبة على القيمة المضافة

١. ضريبة غير مباشرة :

تعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة لفرضها على إستعمالات الدخل والثروة، ويعمل المتحمل لعبؤها قانوناً وهو المنتج على نقلها إلى المتحمل لها فعلياً وهو المستهلك، ويضاف ثمن الضريبة إلى ثمن السلعة وبالتالي يمكن لمصلحة الضرائب تحصيل الضريبة من المنتج الذي بدوره يحصلها من المستهلك النهائي للسلعة.

٢. ضريبة عامة

تفرض ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات المحلية في كافة مراحل تداولها إلا ما إستثنى بنص خاص **ولذلك فهي ليست ضريبة نوعية** تفرض على بعض السلع والخدمات **بل ضريبة عامة** على كافة السلع والخدمات، ويستثنى من الخضوع لها السلع والخدمات المعفاة لأسباب اقتصادية واجتماعية، وبذلك تستحق الضريبة بتحقيق واقعة البيع للسلعة أو أداء الخدمة من جانب المكلفين قانوناً بها، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف قانوناً بها، كما تستحق على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج الجمركي بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفق الإجراءات المقررة في شأنها.

٣. ضريبة عادلة

تتسم ضريبة القيمة المضافة بالعدالة والمصادقية في توزيع العبء الضريبي حيث تفرض على كافة مراحل إنتاج وتداول السلع والخدمات ومن ثم لا تتحملها مرحلة دون أخرى، وعدم التفرقة في المعاملة الضريبية لكافة المنشآت والسلع والخدمات وبالتالي يتساوى العبء الضريبي على كافة الأفراد، وهذا فضلاً عن المساواة بين السلع المحلية والمستوردة وبين المنتجين المحليين والأجانب في الخضوع للضريبة.

٤. ضريبة دورية التحصيل

أن كل مسجل وهو المكلف الذي تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب المصرية وفقاً لأحكام هذا القانون يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداها بحسب الأحوال على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهااء الفترة الضريبية في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو، ويلتزم المسجل أي المكلف سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري خاصاً كان أم عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية بعد أن يخصم ما سبق أن سدده على المدخلات والمردودات من ضرائب، كما أن التوريد الدوري للضريبة يفي للتخفيف من أعبائها على المسجلين ويحد من محاولات التهرب الضريبي.

٥. ضريبة إقليمية

أخذ المشرع في القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ للضريبة على القيمة المضافة بمبدأ الإقليمية في فرضه لهذه الضريبة على السلع والخدمات المنتجة محلياً أو المستوردة ودخلت حدود الدولة وبالتالي لا يمتد تطبيقها خارج حدود مصر الجغرافية،

قد أعفى القانون السلع المصدرة إلى الخارج من الخضوع للضريبة لزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية مع السلع المناظرة لها، وهو ما جاءت به المادة (٦) من هذا القانون حيث نصت على تخضع للضريبة بسعر (صفر) على السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.

يكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى خارجها وفقاً للأوضاع والشروط التالية:

أولاً: بالنسبة للسلع المصدرة:

أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة الإجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية والمستندات الدالة على تمام التصدير بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.

ثانياً: بالنسبة للخدمات المصدرة:

أن يتم إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بموجب عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى تتفق مع طبيعة الخدمة مع تقديم المستندات الآتية: صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة ومتلقيها، وكذلك صورة من المستند الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بواسطة تحويل بنكي من الخارج إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري،

٦. ضريبة قابلة للخصم وغير قابلة للخصم:

🔗 تعد الضريبة على القيمة المضافة وفق القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ قابلة للخصم حيث أنه:

أ) ضريته قابلة للخصم:

🔗 يكون للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته

ب) ضريبة غير قابلة للخصم:

١. ضريبة الجدول سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمداخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
٢. ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
٣. السلع والخدمات المعفاة.

٧. ضريبة سلعية:

🔗 جاء القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ليفرض ضريبة القيم المضافة على السلع والخدمات المحلية والمستوردة دون النظر إلى الأعباء الشخصية والعائلية للمسجل وبالتالي فهي ضريبة سلعية يتضمن سعرها في ثمن السلع والخدمات ويتحمل تحصيلها وتوريدها وسدادها المسجلين المخاطبين بعبؤها.

٨. ضريبة متعددة المراحل:

🔗 تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أياً كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للإستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقيق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر أياً كانت الوسيلة التي تؤدي بها. ومن ثم تفرض على السلع والخدمات في كافة مراحلها عند الانتقال من المنتجين إلى المستهلكين، وبذلك تكون ضريبة غير تراكمية لأنها تدفع عند كل مرحلة من مراحل تداول السلع والخدمات.

٩. ضريبة ذات إجراءات ميسرة وضريبة نسبية ونوعية

🔗 جاء القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ليفرض الضريبة على القيمة المضافة بإجراءات ميسرة في التعامل مع المسجلين المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة، كما أنها ضريبة نسبية ونوعية يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣%) عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ و (١٤%) إعتباراً من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ على أن يخصص نسبة ١% من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥%) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها.

١٠. ضريبة ذات رقابة ذاتية على المسجلين المكلفين بالضريبة

يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً.

ثالثاً : أهداف الضريبة على القيمة المضافة:

١. الأهداف المالية لقانون ضريبة القيمة المضافة:

تعد ضريبة القيمة المضافة أحد مصادر الإيرادات السيادية الهامة باعتبارها ضريبة تستهدف كل السلع والخدمات محل التداول عدا السلع المعفاة قانوناً، وبذلك تعد أحد مصادر التمويل الحقيقي للموازنة العامة للدولة والتي تفضي لعدم الاعتماد على التمويل التضخمي بالإصدار النقدي الجديد بسبب إتساع قاعدة الوعاء الضريبي لها بالإضافة لاتساع نطاقها وشموليتها، حيث المدخلات للعملية الإنتاجية ما يفضي لحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في الاقتصاد، وبالتبعية زيادة مستويات التوظيف لكافة عناصر الإنتاج والحد من التعطل وزيادة دورات الدخل والاستثمار والناجح القومي.

٢. الأهداف الاقتصادية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

تهدف هذه الضريبة إلى حفز الصادرات حيث تفرض بسعر (صفر) على السلع والخدمات المصدرة إلى الأسواق الدولية مما يزيد من قدراتها التنافسية فيها، كما تسمح للمسجل بإسترداد الضريبة السابق دفعها على المدخلات في إنتاج السلع المصدرة، وفي المقابل تفرض الضريبة على الواردات بالمساواة مع السلع المحلية مما يمكنها من المنافسة مع السلع الأجنبية .

تؤثر هذه الضريبة على حجم الإستهلاك بالانخفاض مما يفضي لخفض معدلات التضخم بخفض معدلات الطلب على السلع والخدمات باعتبارها ضريبة غير مباشرة يتضمن سعرها في ثمن السلعة أو الخدمة وهو ما يفضي لارتفاع الأسعار ومن ثم تخفض معدلات الإستهلاك.

٣. الأهداف الاجتماعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

تسعى هذه الضريبة إلى إعادة توزيع الدخل والثروات بتحويل القوة الشرائية للنقود من أيدي الأغنياء إلى الفقراء تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وحيث أنها ضريبة متعددة المراحل في فرضها لأنها تفرض على كل مرحلة من مراحل تداول السلع والخدمات وبالتالي لا يشعر المستهلك بعبئها عند الشراء خاصة وأن قيمة الضريبة متضمنة في ثمن السلعة، كما أن هذه الضريبة تقدم إعفاء ضريبي للسلع الضرورية المخصصة للفقراء ومحدودي الدخل مما يخفض من معدلات الفقر وزيادة المستويات المعيشية وتحسين نوعية وجودة الحياة لهم، وفي المقابل تستهدف هذه الضريبة السلع الإستهلاك الترفي والكمالية للفئات مرتفعة الدخل مما يزيد من إيراداتها لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وتستخدم الدولة القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ في الحد من التدخين برفع أسعار الضريبة المفروضة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل بحيث يتم توجيه تلك الزيادة في تمويل النفقات العامة الموجهة لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والاجتماعي وبرامج الحماية الإجتماعية.

رابعاً: دوافع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر :

تتعدد هذه الدوافع بين دوافع داخلية وخارجية وهو ما نعرض له فيما يلي:

أ) الدوافع الداخلية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة:

١ - إصلاح هيكل النظام الضريبي المصري:

إهتمت الحكومة المصرية والإدارة الضريبية بإصلاح هيكل منظومة الضرائب المصرية لتعظيم الإيرادات العامة السيادية وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية والحد من التسرب الضريبي الناجم عن أنشطة الإقتصاد غير الرسمي، وكذلك الحد من التهرب والازدواج الضريبي، وكان من رشادة السياسة الضريبية المصرية الأخذ بالضريبة على القيمة المضافة باعتبارها أحد آليات تيسير تنفيذ الإصلاح الضريبي لما تفضي إليه من زيادة الإيرادات الضريبية ويأتي هذا مع إصلاحات نظم الضريبة على الدخل والضريبة الجمركية.

تسهم ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات الضريبية لفرضها على كافة مراحل تداول وإنتاج السلع، كما أنها تفرض على الواردات من السلع والخدمات لحماية السلع المنتجة محلياً وفرضت بذلك المنافسة العادلة مع الإنتاج المحلي.

وفرت بذلك ظروف منافسة متكافئة للإنتاج والسلع المحلية مع السلع المستوردة، كما أن إدارة الضريبة على القيمة المضافة تمثل أحد وسائل الرقابة على الممولين للضريبة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وذلك من خلال إجراء المقارنات بين رقم أعمال الممول من خلال الإقرار الضريبي المقدم والدفاتر والفحص

٢ - خفض العبء الضريبي على المستهلكين

كان تطبيق القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ لضريبة المبيعات في مصر قد نجم عنه خفض طلب المستهلكين على السلع والخدمات بسبب ارتفاع أسعارها لفرض تلك الضريبة على كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة دون خصم الضريبة على كافة المدخلات

وجاء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لتحقيق العدالة الضريبية بفرضها على القيمة المضافة للسلعة في كل مرحلة إنتاج وليس على القيمة الإجمالية للسلعة في كل مرحلة إنتاجها، وخصم الضريبة على كافة المدخلات في إنتاج السلع والخدمات في كافة مراحل الإنتاج والتداول، وهو ما يسهم في حفز الإنتاج والإستهلاك وخفض التكاليف والأسعار مما يخفف العبء عن المستهلكين بتخفيف العبء الضريبي عنهم.

زيادة إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة:

جاء تطبيق الدولة للقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ للضريبة على القيمة المضافة بهدف زيادة الإيرادات الضريبية نظراً لتراجع إيرادات ضريبة المبيعات، ولذلك قامت بتوسيع الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة بشموله على العديد من الخدمات والحد من المعوقات تجاه عمليتي الإنتاج والتصدير وصعوبة التهرب الضريبي منها نظراً لوجود نظام الخصم الضريبي الذي يجعل من الممولين مراقبين لأنفسهم عند سداد الضريبة مما يفضي لزيادة الإيرادات الضريبية،

٣- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة ت

عمل الموازنة العامة للدولة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام والنمو الاحتوائي للفقراء ومحدودي الدخل، وضخ مزيداً من الاستثمارات العامة لزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء المشروعات العملاقة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة والمرافق العامة التي يعزف القطاع الخاص عن الولوج فيها إما لعدم ربحيتها أو لأنها إن حققت ربحية فتحققها في الأجل الطويل في ظل بحث القطاع الخاص عن الربحية في الأجل القصير أو لإستحالة استرجاع النفقات الغارقة المستثمرة فيها.

ويُعزى العجز في الموازنة العامة للدولة إلى الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، ولذلك كان التحول نحو ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات السيادية للدولة بنحو ١٨% من الناتج المحلي للحد من عجز الموازنة لتوفيرها موارد مالية دورية تتزايد مع تزايد حركة وانتعاش النشاط الاقتصادي، وهو ما يفضي لخفض الاعتماد على القروض وفوائدها وتنمية الادخار العام المحلي.

٤- خفض معدلات التضخم في الاقتصاد المصري:

تعاني العديد من الدول ومن بينها مصر من التضخم باعتباره ظاهرة إقتصادية سلبية وتعزي أسبابها إلى الإختلالات الهيكلية المتعددة والصدمات الخارجية والتي تؤثر سلبياً على الاقتصاد القومي وتفضي لوجود إختلالات إجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة والتي تهدد استقرار الدول إقتصادياً وسياسياً، ويقصد بالتضخم الارتفاع المستمر والواضح في المستوى العام للأسعار ومن ثم لا يعد تضخماً إرتفاع سعر سلعة وحيدة ولكن يكون الإرتفاع في المستوى العام للأسعار لكل السلع والخدمات ويجب أن تكون الزيادة مستمرة في الأسعار، وبالتالي فإن التضخم هو تناقص أو انخفاض القوة الشرائية للنقد وانخفاض العرض من السلع والخدمات في مقابلة زيادة الطلب عليها في ظل زيادة المعروض النقدي مما يفضي لزيادة الأسعار.

ويأتي دور الضرائب على القيمة المضافة كأحد أدوات السياسة المالية لامتنعاص القوة الشرائية الزائدة وخفض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد مما يفضي لخفض الطلب على السلع والخدمات وخفض الاستهلاك بالتبعية، خاصة وأن ضريبة القيمة المضافة لها آثار إحلال عكسية على حجم الإستهلاك بتخفيضها القوة الشرائية مما يحد من إرتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم، وذلك لأن هذه الضريبة كغيرها من منظومة الضرائب تعمل على سحب جانب من القوة الشرائية للمستهلكين كما أنها تحد من الإستهلاك بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المفروضة عليهما.

٥- الحد من الإزدواج الضريبي:

ينجم الإزدواج الضريبي عن تنظيم البنين الضريبي سواء داخل الدولة أم على الصعيد الدولي، ويتحقق الإزدواج الضريبي بفرض الضريبة نفسها مرتين أو فرض الضريبة من ذات النوع أكثر من مرة على الشخص ذاته بالنسبة لنفس المادة الخاضعة للضريبة، ولذلك يتطلب وجود الإزدواج الضريبي تحقق عدة شروط هي وحدة الضريبة المفروضة على الممول، ووحدة الشخص الممول للضريبة ووحدة المادة الخاضعة للضريبة، ووحدة المدة التي تفرض عنها الضريبة أكثر من مرة، وتقتضي العدالة الضريبية تفادي الإزدواج الضريبي، وتعمل ضريبة القيمة المضافة على تجنب الإزدواج الضريبي لأنها تتسم بالشمولية والعدالة والحيادية حيث يتم توزيع العبء الضريبي على مراحل إنتاج وتداول السلع والخدمات تبعاً للقيمة المضافة في كل مرحلة من تلك المراحل، كما يتم معاملة المخاطبين بعبؤها دونما تمييز لأنها حيادية وغير تراكمية لفرضها على القيمة المضافة فقط في كل مرحلة مما يفضي لتلافي حدوث الإزدواج الضريبي،

ب) الدوافع الخارجية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.**التناغم مع التكتلات والشركات الاقتصادية الإقليمية**

❖ دخلت مصر في إتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي والتي تضمنت إنشاء منطقة تجارة حرة ، وأضحى حتمياً على مصر تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خاصة وأن عدم تطبيقها سيلحق خسارة كبيرة بالسلع والخدمات الوطنية نظراً لمواجهتها منافسة شرسة من السلع والخدمات الأوروبية منخفضة الأسعار بسبب تمتعها بالإعفاءات الجمركية وخفض الضريبة الجمركية بموجب إتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي .

❖ وكانت دوافع تطبيق مصر لضريبة القيمة المضافة هي خضوع السلع الاستهلاكية لتلك الضريبة فضلاً عن توحيد وتحديد هذه الضريبة للعبء الضريبي وتقديمها للحوافز الضريبية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحديث الصناعة الوطنية، ولذلك أصبحت ضريبة القيمة المضافة أحد الأدوات لتفعيل الاتحاد الأوروبي، والسوق العربية المشتركة حيث وضعت الدول العربية إتفاقية منطقة التجارة الحرة والتي دخلت حيز النفاذ عام ١٩٩٨، والتي هدفت لإزالة الضرائب الجمركية خاصة وأن إتفاقية الجافتا تعد الحاكمة للاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول العربية، حيث وصلت الضريبة الجمركية بين الدول العربية إلى صفر في يناير ٢٠٠٥ على كافة الواردات فيما بينها .

١- ارتفاع حجم الدين العام الخارجي وتزايد حدة أعبائه:

❖ تعمل ضريبة القيمة المضافة كغيرها من أنواع الضرائب على زيادة تمويل الموازنة العامة للدولة بموارد حقيقية مما يساهم في الحد من عجز الموازنة العامة والحد من تزايد معدلات القروض الخارجية وأعبائها

٢- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

❖ بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أحد المحفزات الدافعة لزيادة معدلات الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، وذلك إنطلاقاً من تقريرها الضريبية الصفريّة على الصادرات وحق المصدر في إستردادها وفق الإجراءات القانونية وخصم الضريبة على السلع الرأسمالية، وحق الممول في خصم الضريبة على القيمة المضافة على مبيعاته والمسددة لحساب الضريبة عند إستثماره لأمواله في شراء الآلات والمعدات وإنشاء العقارات المبنية المتطلبة لمزاولة أنشطته الصناعية الخاضعة للضريبة.

٣- تحرير التجارة الخارجية في ظل منظمة التجارة العالمية:

❖ تناغم قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ مع تحرير التجارة الخارجية بتقريره الضريبة الصفريّة على الصادرات، وهو ما أعطى مزايا تنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية، كما أن هذه الضريبة تقضي على التشوهات الضريبية في تجارة الجملة والتجزئة وساهمت ضريبة القيمة المضافة في تجنب خضوع السلع والخدمات محل التبادل التجاري الدولي للازدواج الضريبي أو عدم خضوعها لتكرارية الخضوع للضريبة وذلك لفرضها على القيمة المضافة فقط في كل مرحلة إنتاج أو تداول، وهو ما يؤدي لإنخفاض أسعار تلك المنتجات وتحوز ميزة تنافسية في التجارة الدولية وتزداد بالتبعية معدلات الصادرات وإيرادات النقد الأجنبي وتقل الفجوة بين الصادرات والواردات وتتمكن إيرادات الصادرات من تغطية مدفوعات الواردات .

❖ ساهمت ضريبة القيمة المضافة في تحقيق العدالة الضريبية بين السلع والخدمات لخضوعها لهذه الضريبة دونما تمييز بينهم، وبذلك أزال التشوهات التي أحدثتها ضريبة المبيعات في التجارة الدولية للسلع والخدمات خاصة وأن مراحل إنتاج وتداول تلك السلع والخدمات يتباين من سلعة أو خدمة إلى أخرى، حيث تكون تلك المراحل أكثر أو أقل بين السلع والخدمات، وهذا مؤداه خضوعها لمرات عديدة لضريبة المبيعات قبل تصديرها ويرتفع سعرها في مقابل إنخفاض أسعار سلع أخرى موجهة للتصدير لانخفاض الضريبة عليها الأمر الذي يذهب بالعدالة فيما بينهم وضياع المزايا والقدرات التنافسية للسلع الخاضعة لتكرارية فرض الضريبة مما يرتب فقدانها للأسواق الدولية وحدوث العجز في الميزان التجاري.

أبانت الدراسات الضريبية عن أن فرض ضريبة القيمة المضافة على أرباح الشركات المفروض عليها ضريبة الدخل سيحقق العديد من المزايا الإيجابية تتمثل في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوظيف العمالة والدخول والتي تنجم عن زيادة أرباح الشركات، كما أنها تحقق مزايا تنافسية لإنتاج تلك الشركات في الأسواق الدولية، وذلك لإنخفاض تكاليف الإنتاج بإنخفاض الضريبة على القيمة المضافة على تلك الأرباح من ضريبة الدخل.

انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في ١٩٩٥/٦/٣٠ وترتب على تلك العضوية العديد من الالتزامات تمثلت في مراجعة قوانينها الداخلية لتتوافق مع نصوص تلك المنظمة واتفاقياتها، وذلك حتى يمكنها الاستفادة من المزايا والحقوق الممنوحة من اتفاقيات تلك المنظمة، وهو ما أدى للإسراع بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة التي تخلص من التمييز ضد الواردات الأجنبية من السلع والخدمات وتطبيق الضريبة الصفرية على الصادرات.

تشير بيانات وزارة المالية إلى أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قد ساهم في تحسين مؤشرات التجارة الخارجية لمصر حيث في الفترة من يوليو إلى ديسمبر للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ كان العجز في الميزان التجاري ١٩,٨٧٨ مليار دولار والذي تراجع وانخفض إلى ١٧,٨٨١ مليار دولار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال نفس الفترة في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦، كما تزايدت إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

س٢: المنازعات الضريبية في قانون ضريبة المبيعات الدافعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

أولاً: المنازعات الضريبية في قانون ضريبة المبيعات الدافعة لتطبيق قانون ضريبة القيمة

المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ في مصر:

[١] المنازعات المتعلقة بفرض ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية:

كان قانون ضريبة المبيعات لم يبين ماهية السلع الرأسمالية ولم يفرق بين السلع المصنعة محلياً والمستوردة إذا كانت إستهلاكية أو رأسمالية، وهذا مؤداه شمول النص كافة السلع المحلية والمستوردة لأغراض إستهلاكية أو إنتاجية وكان يجب على المشرع بيان مفهوم السلع الرأسمالية

يري الدكتور ← أنه كان على المشرع في ضريبة المبيعات أن يحدد بوضوح وشفافية مفهوم السلع الرأسمالية وتحديد قواعد الخصم الضريبي عليها منذ صدور القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ولا ينتظر (١٤) سنة حتى يتم تعديل القانون بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ لتلافي المنازعات الضريبية بين الإدارة الضريبية وبين الممولين خاصة وأنه كانت دائماً تثور المنازعات فيما يتعلق بآلات الديزل المولدة للكهرباء وكذلك سيارات نقل الأفراد والركوب باعتبارهم ليسوا من الآلات الرأسمالية، خاصة وأن السلع الإستهلاكية كانت تخضع للضريبة حتى لو كانت سلع رأسمالية تم شراؤها بقصد الإتجار والربح فيها أما إذا كان الغرض من شراء السلع الرأسمالية بقصد استخدامها في الإنتاج باعتبارها أصولاً إنتاجية ثابتة فيجب إعفاؤها من الضريبة.

وكان المشرع في القانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ المعدل للقانون ١١ لسنة ١٩٩١ قد حفز المستثمرون على تحديث وتطوير مشروعاتهم المنتجة للسلع والخدمات بالسماح لهم بتقسيط أو خصم الضريبة على السلع الرأسمالية المستوردة إلا أنه لم يطبق تلك الميزة على السلع الرأسمالية المصنعة محلياً ويتحمل المنتجون أو المشترون المحليين العبء الضريبي كاملاً، وهذا يعد تمييزاً غير عادل بين الصناعة المحلية والصناعة الأجنبية وبين المنتج المحلي والسلع المحلية وبين المنتج الأجنبي والسلع الأجنبية المستوردة.

❖ **يري الدكتور** ← ضرورة إعفاء كافة السلع الرأسمالية المحلية والمستوردة من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات والقيمة المضافة حفزاً للصناعة الوطنية وتطويرها لزيادة الإنتاج والإنتاجية، خاصة وأن الصناعة تحتاج باستمرار للتطوير والتحديث لإنتاج سلع تتمتع بالتنافسية في الأسواق الدولية والمحلية .

❖ ونظراً لوجود تلك المنازعات في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ لضريبة المبيعات الملغي فإن القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ الضريبة القيمة المضافة الذي ألغى قانون ضريبة المبيعات.

❖ **قد جاء في المواد أرقام (١)(٢)(٣)(٥)(٢٢)(٣٠) لحل تلك المنازعات والتي نعرض للمستفاد منها على النحو التالي:**

❖ **أبانت المادة رقم (١) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ من أن يقصد بالسلعة** هي كل شيء مادي أياً كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محلياً أو مستورداً.

❖ **أبانت المادة رقم (٢) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦** عن أن فرض ضريبة القيمة المضافة على كافة أنواع السلع أياً كان نوعها أو غرضها إستهلاكي أو استثماري (رأسمالي) حيث نصت على تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما إستثنى بنص خاص.

❖ **أبانت المادة رقم (٣) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦** عن حفز الإستثمارات المنتجة في الإقتصاد بالنص على سعر منخفض للضريبة على السلع الرأسمالية لجذب مزيداً من الإستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة في الإقتصاد حيث نصت على يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥%) كإستثناء من السعر العام للضريبة على كافة السلع والخدمات وهي (١٣%) عن العام المالي (٢٠١٦/٢٠١٧) و (١٤%) اعتباراً من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

❖ **أبانت المادة رقم (٥) فقرة (٢) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦** عن السلع المستوردة الخاضعة للضريبة أياً كان غرض واستعمال واستيراد السلعة حيث نصت تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أياً كان الغرض من إستيرادها بما في ذلك ما يكون للإستهلاك الشخصي أو الإستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .

❖ **أبانت المادة رقم (٢٢) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦** عن حق المسجل بخصم الضريبة على الآلات والمعدات الرأسمالية باعتبارها أصول ثابتة منتجة يجب إعفاؤها من الضريبة نظراً لاعتبار المشرع لها من مدخلات الإنتاج الأولية وليست من بيع السلع الإستهلاكية الخاضعة للضريبة حيث نصت على للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المباعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

❖ **أبانت المادة رقم (٣٠) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦** ترد الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

[٢] المنازعات الضريبية في قانون المبيعات على الخدمات:

- ١٠ ثارت العديد من المنازعات والمشكلات الضريبية أثناء سريان قانون ضريبة المبيعات الملغي تتعلق بالخدمات، حيث أخضع المشرع كافة السلع المحلية والمستوردة للضريبة إلا ما استثنى بنص القانون، إلا أنه أخضع في مجال الخدمات بعضها للضريبة دون البعض الآخر وحصر الخدمات الخاضعة للضريبة وأورد سعر الضريبة الخاضعة له، وأنه كان من العدالة الضريبية أن يخضع المشرع كافة الخدمات للضريبة مثلما أخضع كافة السلع إلا ما استثنى بنص قانوني.
- ١١ ولم ينص المشرع في قانون ضريبة المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على بيان المقصود بمفهوم الخدمة الخاضعة للضريبة فضلاً عن عدم وضعه معايير للتمييز بين الخدمات الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة مكتفياً فقط بالنص على الخدمات الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر وبمفهوم المخالفة فإن الخدمات غير المنصوص عليها في القانون تصبح معفية من الضريبة وهذا يفضي لتجنب الضريبي من جانب المشرع، حيث يقصد بتجنب الضريبة إمتناع الممول إرادياً عن إحداث الواقعة المنشئة للضريبة كان يتجنب إستهلاك سلعاً مفروض عليها ضريبة المبيعات أو الاستهلاك أو القيمة المضافة، أو التوقف عن إستثمار أمواله في أنشطة خاضعة للضريبة، وقد يتحقق هذا التجنب بقصد من المشرع الضريبي بهدف تحقيق غايات وأهداف إقتصادية للحد من الإستهلاك أو الإستثمار، وقد يكون التجنب حادثاً من خلال إستفادة الممول من الثغرات القانونية وهذا في ذاته تجنب مشروع .
- ١٢ وكان المشرع الضريبي في قانون ضريبة المبيعات أخضع الخدمات الواردة على سبيل الحصر في الجدول رقم (٢) للضريبة ونص على سعر محدد قرين كل خدمة ملزم لكل مؤدى لها، وحيث كانت المادة (٣) من قانون ضريبة المبيعات قد نصت على أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في تعديل الجدول رقم (٢) بالحذف منه أو بالإضافة إليه حسب الظروف فقد صدر القرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة ١٩٩٢ والذي أضاف (٤) مجموعات أخرى من الخدمات إلى الجدول رقم (٢) وهي خدمات التليفون والتلغراف المحلي وخدمات الإتصالات الدولية والتركيبات والتوصيلات التليفزيونية، وخدمات التشغيل للغير نظير مقابل يتقاضاه مؤدى الخدمة وبذلك تخضع تلك المجموعات للضريبة من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري، وقد ثارت المنازعات المتعلقة بتحديد ماهية خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة حتى يمكن تحديد قيمة حد التسجيل للمسجل وتحديد المدخلات المسموح بخصمها من الضريبة على الخدمات أسوة بما هو مسموح لكل المسجلين من المستوردين والتجار والصناع بخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج الأولية للسلع.
- ١٣ وإزاء عدم تحديد المشرع الضريبي لمفهوم وماهية خدمات التشغيل للغير فقد أمر تحديدها وبيانها للفقهاء المالي، وكذلك إدارة الضريبة على المبيعات التي أخذت بالمعنى الواسع مستعينة في ذلك بالتعليمات الصادرة والمنوط تنفيذها من مأموري إدارتها الضريبية حيث أخضعت العديد من خدمات التشغيل للغير للضريبة لزيادة الإيرادات الضريبية حيث أخضعت أنشطة وخدمات المقاولات للضريبة وسأيرها في هذا الإتجاه العديد من أحكام القضاء الإداري، وفي المقابل فإن جانب من قضاء مجلس الدولة والفقهاء المالي والضريبي تبنى المفهوم الضيق لخدمات التشغيل للغير بعدم أحقية مصلحة ضرائب المبيعات في إخضاع خدمات للضريبة غير واردة في الجدول رقم (٢) تأسيساً على لا اجتهاد مع صريح النص وبالتالي فإذا أخذت مصلحة ضرائب المبيعات ضرائب على خدمات غير منصوص عليها في القانون والجدول المرافق فتكون أخذت ما ليس مستحق أو ما يزيد على المستحق وهذا مخالف قانوناً.
- ١٤ وجاء صدور القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ للضريبة على القيمة المضافة حيث نص على تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص، وبذلك أخضع المشرع الضريبي كافة الخدمات مثلما أخضع كافة السلع.

ومن الخدمات التي ثارت بشأنها المنازعات في إطار ضريبة المبيعات كانت خدمات التلكس والفاكس وخدمات التليفون والتلغراف المحلي وخدمات الاتصالات الدولية والتركيبات والتوصيلات التليفزيونية حيث كانت مصلحة الضرائب على المبيعات تكتفي بتحصيل الضريبة من جانب الشركة المصرية للاتصالات وتوريدها لحساب الضريبة على المبيعات، وبالتالي لم تخضع كثير من الخدمات المؤداه عن طريق التجارة الإلكترونية والمبيعات الرقمية لضريبة المبيعات مثل البرامج المعدة على إسطوانات أو حوامل، ونقل البيانات عبر الإنترنت والبرامج الجاهزة التي تحمل منتجات رقمية والمعاملات والمدفوعات وتبادل السلع والخدمات عبر شبكة المعلومات الدولية، ومزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية باستخدام التكنولوجيا الرقمية مثل أنشطة الدعاية والإعلان والتسويق والبيع والشراء والتسليم والدفع وإبرام الصفقات وإنجاز المعاملات الإلكترونية، وكافة الأنشطة التي توردها رقمياً من دولة إلى أخرى وسواء يتم توريدها رقمياً بين المشروعات وبعض أم توردها بين المشروعات والأفراد المستهلكين، وهو ما أفضى إلى تضيق الوعاء الضريبي للخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات بإغفالها تلك الخدمات الرقمية المؤداه عبر التجارة الإلكترونية، ولذلك جاءت المادة (٥) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ قد نصت على تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وبذلك وسعت الضريبة على القيمة المضافة من وعاء الخدمات الخاضعة للضريبة بشمولها كافة الخدمات الرقمية المؤداه عبر التجارة الإلكترونية سواء كانت محلية بين موردين محليين إلى مستهلكين مصريين أو كانت دولية بين موردين أجانب وبين مستهلكين محليين مصريين.

كانت من المنازعات والمشكلات المثارة أثناء تطبيق قانون ضريبة المبيعات الملغى هي الخدمات المصرفية المقدمة عبر البنوك المحلية والخدمات المالية المقدمة عبر شركات التأمين، حيث طالبت مصلحة ضرائب المبيعات البنوك بأداء الضريبة عن الخدمات المقدمة منها مثل إيجار الخزائن الحديدية للعملاء وخدمات الوساطة في بيع السيارات والعقارات المبنية والأراضي للعملاء ومسئولية البنوك من تحصيل وتوريد الضريبة إلى المصلحة فضلاً عن ضرورة تسجيل البنوك لديها كمسجلين ومكلفين بأداء الضريبة، إلا أن البنوك المصرية عارضت هذا الطلب من مصلحة ضرائب المبيعات تأسيساً على أن البنوك المقدمة لتلك الخدمات لم ينص القانون على تسجيلها كمسجلين لدى المصلحة سواء التسجيل الإجباري أو الاختياري، وبذلك ظلت الخدمات المالية والمصرفية معفية من الخضوع لضريبة المبيعات تدعيماً لرسالة الجهاز المصرفي في الدور التنموي والاستثماري في الإقتصاد وهو ما جاء به القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ لضريبة القيمة المضافة حيث أورد جداول بقائمة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة وهي النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية، والعمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها على البنوك دون غيرها، وبيع وشراء العملة بشركات الصرافة، وخدمات صندوق توفير البريد المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة للإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين.

[٣] المنازعات الضريبية في قانون ضريبة المبيعات المتعلقة بتعدد سعر الضريبة على السلع والخدمات

إذا كان سعر الضريبة العام هو (١٠%) على المبيعات إلا أن القانون في المادة (٣) أجاز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي (١) (٢) المرافقين مما أفضى لتعديل سعر الضريبة وبالتالي خضوع بعض السلع لفئات ضريبية يختلف سعرها عن السعر العام وهي سلع تخضع لضريبة المبيعات بسعر ٥% وهي البن وكافة المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجينة عدا الخبز المسعر بكافة أنواعه والصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والأسمدة والمطهرات والمبيدات والجبس والخشب وقضبان الحديد.

توجد سلع تخضع للضريبة على المبيعات بسعر متوسط (٢٥%) هي سلع التليفزيون الملون والثلاجات والديب فريزر وأجهزة التسجيل ووحدات التكييف للهواء والكاميرات ومن جانبنا نرى أن فرض الضريبة بسعر نوعي يفضي لتعرض مصلحة الضرائب العديد من الصعوبات لأنه يتطلب إلمام المصلحة بكافة أوصاف السلع والضريبة المفروضة على كل منها.

نصت المادة (٣) من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ على سعر الضريبة على الخدمات والتي ذكرت أن الجدول رقم (٢) المرافق للقانون يحدد سعر الضريبة على الخدمات والتي تراوحت بين ٥%، ١٠% وكان سعر الضريبة على خدمة المقاولات يتحدد تبعاً لنوع المقاوله ووفقاً لنسبة قيمة المواد المستخدمة في المقاوله ونسبة القيمة المضافة من عمالة وعناصر أخرى وتختلف حسب ما إذا كان هناك مقاول من الباطن أو عدم وجوده حيث تراوحت نسبة الضريبة بين ٢،١% - ١٠%.

وكان سعر الضريبة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج (صفر) وفق المادة (٢) من القانون، ويستفاد من القانون أن السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج غير معفاة من الضريبة حيث يتمتع المصدر بخصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج، كما أن نظام الضريبة الصفريه يوفر الوقت والجهد والنفقات وإجراءات سداد الضريبة وإجراءات ردها ويوفر ميزة تنافسية للسلع والخدمات المصدرة في الأسواق الدولية وإذا كان التصدير بواسطة شخص آخر خلاف المسجل يشترط تقديم المستندات والشهادات الخاصة بالتصدير وذلك خلال فترة تقديم الإقرار المقدم من المسجل منتج السلعة (٦٧).

يلاحظ على نظام سعر الضريبة للمبيعات أنها كانت متعددة في خمس فئات للسلع و ٣ فئات للخدمات وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على المسجلين الممولين عند تقديمهم للإقرارات الضريبية خاصة وأنها تقدم شهرياً وبالتالي بات على كل ممول تقديم ١٢ إقراراً ضريبياً سنوياً، وهذا بالإضافة لتعقيد السجلات الممسوكة لدى الممولين والفواتير في ظل منازعات وصعوبات الفحص الضريبي وقصر مدة الفترة الضريبية التي يحاسب خلالها الممولين مما يفضي لزيادة الأعباء على الإدارة الضريبية والممولين في الفحص والتدقيق للسجلات والفواتير، وذلك كله بسبب تعدد وتنوع فئات وأسعار الضريبة وعدم توحيد سعر الضريبة وناهيك عن تباين سعر الضريبة بين السلع والخدمات، ولذلك كان من الأفضل أن يكون سعر الضريبة موحداً لتيسير التطبيق ومراجعة حسابات الممولين بدقة لصالح تحصيل الإيرادات الضريبية تحقيقاً للغاية من التشريع الضريبي لتمويل النفقات العامة، وفي ضوء المنازعات التي أفرزتها ضريبة المبيعات فكان لزاماً التحول نحو ضريبة القيمة المضافة في القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

جاء نص المادة (٢) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ لينص على فرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص، وجاء نص المادة (٣) من ذلك القانون يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣%) عن العام المالي (٢٠١٧/٢٠١٦) و (١٤%) إعتباراً من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ على أن يخصص نسبة ١% من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥%) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها.

[٤] المنازعات الضريبية في قانون ضريبة المبيعات المتعلقة بقواعد وإجراءات وحدود التسجيل لدى مصلحة ضرائب المبيعات

يعد الأشخاص المكلفون بضريبة المبيعات هم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المسجلون لدى مصلحة ضرائب المبيعات والذين عليهم التزام بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة وفق القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

يلاحظ على نصوص قانون ضريبة المبيعات ولائحته التنفيذية تعدد الأشخاص المكلفة بالتسجيل فمنهم من يبلغ حد التسجيل ٥٤ ألف جنيه أو ١٥٠ ألف جنيه ومنهم مهما كان حجم مبيعاته يتم التسجيل، وبذلك جعل المشرع حد التسجيل هو حد للتكليف بأداء الضريبة، كما أن النص على أن يكون حد التسجيل مبلغ معين ومحدد كان دافعا للأشخاص الطبيعية والمعنوية التهرب من التسجيل ودفع الضريبة بالتبعية بانتهاج أساليب وطرق ملتوية لإخفاء حجم وأرقام مبيعاتهم والدخول في منازعات ضريبية مع مصلحة الضرائب التي تدخل معهم في صراع إثبات حدود التسجيل في ظل مبيعات ومعاملات تفتقر لأدلة الإثبات ألا وهي الفواتير.

❖ إزاء سعى التجار في تحقيق الأرباح المتعاضمة فإن الواقع العملي يكشف عن عدم إمساحهم للدفاتر التجارية المنتظمة والفواتير خاصة تجار التجزئة ولا يكشفون عن حد التسجيل للتهرب من التسجيل لدى مصلحة الضرائب كما أنهم لا يضيفون سعر الضريبة إلى ثمن السلعة وبذلك تكون السلعة لديهم أرخص وزيادة الطلب عليها وتزداد أرقام مبيعاتهم وزيادة أرباحهم (٧٣).

❖ إزاء تغير الظروف الإقتصادية التي وضع فيها القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته فقد جاء القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ للضريبة على القيمة المضافة ليرفع حدود التسجيل في المادة (١٦) منه حيث نصت على: على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيم مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الإتجار أو مصدراً أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.

[٥] المنازعات الضريبية المتعلقة بعدم تعميم الخصم الضريبي

❖ جاء القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ لضريبة المبيعات لينص على أنها ضريبة قابلة للخصم الضريبي فيحق منه يحق للمسجل عند حساب الضريبة، أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداه أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته.

❖ تثار المنازعات بمناسبة خصم الضريبة على السلع والخدمات المباعة إلى جهات تتمتع بالإعفاء كالسفارات والقنصليات والعاملين الأجانب لديهم والمعامل الحكومية للتحاليل للأغراض العلمية وزارة الدفاع والداخلية والأمن القومي ووزارة الخارجية والإنتاج الحربي، حيث لا يمكن للمسجل خصم الضريبة على المدخلات المواد الخام أو الوسيطة أو المساعدة الداخلية في صناعة معينة خاضعة للضريبة عند بيعه للسلع إلى تلك الجهات المعفية قانوناً من الضريبة، وهذا يتناقض مع مبادئ العدالة الضريبية والاجتماعية، كما تثار ذات المشكلة عند بيع المسجل السلع وخدمات معفية من الضريبة وغير خاضعة لها فإن المكلف أو المسجل يتحمل بالضريبة على المدخلات لتلك السلع المعفاة من الضريبة ولا يمكنه خصمها (٨١).

❖ قد عالج المشرع الضريبي تلك المشكلات في القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ للضريبة على القيمة المضافة.

س٣: ناقش الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة والمكلفون بتحصيلها؟

□ الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة والمكلفون بتحصيلها

أولاً: الواقعة المنشئة للضريبة

المقصود بالواقعة المنشئة للضريبة ← تلك الواقعة التي ينجم عن حدوثها إستحقاق الضريبة

أبانت المادة (٥) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ عن تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أياً كان الغرض من إستيرادها بما في ذلك ما يكون للإستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقيق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر، أياً كانت الوسيلة التي تؤدي بها، ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المقررة بقانون الجمارك،

ثانياً: المعاملة الضريبية لكافة السلع والخدمات المحلية والمستوردة والمصدرة :

[١] المعاملة الضريبية للسلع محلية الصنع :

فرض القانون ٦٧ سنة ٢٠١٦ للضريبة على القيمة المضافة على كافة السلع المنتجة محلياً في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص ، ويقصد بالسلعة منه هي كل شيء مادي أياً كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية.

تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. و يقصد بالبيع هو إنتقال ملكية السلعة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعد بيعاً في حكم هذا القانون إصدار الفاتورة وتسليم السلعة أو أداء ثمن السلعة سواء كان كله أو بعضه أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة.

يتضح أن المشرع الضريبي اعتبر واقعة البيع هي الواقعة المنشئة للضريبة حيث يتحدد الإلتزام الضريبي من تاريخ عقد أو واقعة البيع وسواء كان هذا البيع بمعناه القانوني أي إنتقال ملكية السلعة أو البيع الحكمي حيث لا يشترط لتحقيق واقعة البيع المنشئة للضريبة أداء ثمن السلعة كاملاً أو انتقالها من البائع إلى المشتري حيث يتطلب فقط إصدار الفاتورة أو تسليم السلعة أو أداء ثمن السلعة كله أو بعضه أو بالأجل ، وتكمن علة المشرع في إعتبار البيع الحكمي واقعة منشئة للضريبة لسرعة توريد الضريبة لحساب مصلحة ضرائب القيمة المضافة وتناغماً مع واقع السوق المصري حيث تتعدد فيه صور أداء الثمن عبر وسائل الدفع الإفتراضية والدفع بالأجل أو تقسيط الثمن، ولكن استحقاق الضريبة على صور البيع الحكمي يثير العديد من المنازعات بين الممول المسجل والمكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة وبين المشتري للسلع خاصة عندما يتأخر المدينون عن سداد باقي أثمان السلع التي حصلوا عليها أو عند إفلاسهم وهو ما يضع المسجل المكلف في حرج عند دفعه للضريبة مقدماً ومن ثم يتعرض للخسارة اللاحقة والكسب الفائت الناشئ عن عدم إستغلاله مبلغ الضريبة في إبرام صفقة تجارية أخرى، ويمكن تلافي تلك المنازعات بتطبيق نص المادة (١٠) من هذا القانون وبذلك تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة هي القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمر.

٢- المعاملة الضريبية للسلع المستوردة وتستحق الضريبة

بالنسبة للسلع المستوردة أياً كان الغرض من إستيرادها بما في ذلك ما يكون للإستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج الجمركي بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة.

ومن جانبنا نرى أن إستحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بثبوت الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية يتعارض مع ضريبة القيمة المضافة التي تستحق عند بيع السلعة حسب طبيعتها وليس عند إستيرادها من الخارج وهو ما يؤشر على تجميد المستوردين لجانب من أموالهم في دفع الضريبة كما أنه قد تفسد السلع المستوردة الأمر الذي يحرمهم ويمنعهم من فرصة إسترداد الضرائب المدفوعة، واستحقاق الضريبة في مرحلة الإفراج الجمركي يعد استثناء من القاعدة والأصل للقاعدة العامة لواقعة البيع المنشئة للضريبة اتساقاً مع ظروف وطبيعة إنتقال وتداول السلع المستوردة وأياً كان الغرض من إستيرادها، كما أن المشرع الضريبي قد أراد بذلك حصر المجتمع الضريبي من المستوردين بدخولهم في منظومة الضرائب بصورة ميسرة وتحصيل وتوريد الضريبة من المنبع عن طريق مصلحة الجمارك والحد من التهرب الضريبي .

٣- المعاملة الضريبية للخدمات المحلية والمستوردة:

تستحق الضريبة بتحقيق واقعة أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وتستحق الضريبة على الخدمات المستوردة بتحقيق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر أياً كانت الوسيلة التي تؤدي بها، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف بالإستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي (الاستفادة من الخدمة في أغراض غير متعلقة بالنشاط) وفق المادة (١) من القانون أو الإستخدام الخاص (الاستفادة من الخدمة في أغراض متعلقة بالنشاط).

الخدمة المستوردة و الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلى متلقيها في مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها، وأبانت المادة (١) من القانون أن مورد الخدمة هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وأن المستورد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أياً كان الغرض من الإستيراد، وأن المقيم هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعد مقيماً في مصر وفقاً لأحكام الضريبة على الدخل.

وجاء القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ليضع معايير الإقامة للمقيم في مصر .

وضع المشرع عدة مبادئ منضبطة لتحكم الإقامة المعتادة للشخص وبالتالي يكون خاضعاً للضريبة وهي:

أن يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر أي يقيم بمصر ويجوز للشخص أن يكون له أكثر من موطن في وقت واحد ويجوز أيضاً ألا يكون له موطن وبالتالي لا يلزم الإقامة المستمرة بلا إنقطاع ولكن يكفي أن تكون مصر محلاً لإقامته الرئيسية باعتبار الشخص مقيماً في مصر مدة تزيد على ١٨٣ يوماً متصلة أو متقطعة خلال ١٢ شهر هي السنة الضريبية.

يعد الشخص الاعتباري مقيماً في مصر أن يكون قد تأسس وفقاً للقانون المصري أي مبدأ التأسيس وعلى أي شكل سواء كان منشأة أو شركة تأسست وفق القانون المصري وينظم وجوده واعطائه الشخصية القانونية وكان سند إنشائه أو كان مركز إدارة الشخص الاعتباري الرئيسي أو الفعلي في مصر، وبذلك إعتد المشرع بالمركز الرئيسي لإدارة النشاط بغض النظر عن الإقامة أو الموطن أو مكان ممارسة النشاط.

وفق المعيار المالي يخضع للضريبة المصري الذي تتطلب وظيفته تأدية مهامها في الخارج ولكن يحصل على دخله من الخزنة المصرية الحكومية أو شبه الحكومية، وبذلك أخذ المشرع بنظرية الخزنة التي تصرف الأجور والمرتببات للمصريين العاملين في الخارج ولا يقيمون في مصر، ولذلك اعتمد المشرع الضريبي على المعيار المالي في اعتماد واقعة تحقق الدخل في مصر.

أخذ المشرع بمعيار مختلط المعيار الإقتصادي والمعيار المالي وهو واقعة تحقق الدخل - معيار مالي - ومعيار اقتصادي بوجود المنشأة بصفة دائمة في مصر أو أي نشاط يقوم به صاحب الدخل ولو كان غير مقيم في مصر، كذلك يخضع للضريبة الدخل المتحقق من بيع المنقولات - الأسهم والصكوك والسندات والآلات والمعدات والسيارات - والتي تتبع منشأة دائمة في مصر، ويخضع للضريبة أيضاً الدخل المتحقق من الانتفاع وبيع العقارات بطبيعتها وبالتخصيص ما دام تحقق التصرف وتقع العقارات في مصر، وتخضع توزيعات الأسهم - الأرباح والمكافآت

جاء نص المادة (٣٣) من القانون ليؤكد على أن إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة يعتبر الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة

تعد من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة:

- ١- خدمات الإتصالات والفاكس
- ٢- خدمات مقاولات التشييد والبناء .
- ٣- خدمات النظافة والحراسة.
- ٤- خدمات نقل البضائع والمواد.

وجاءت المادة (٣) من اللائحة التنفيذية حيث نصت على في تطبيق أحكام القانون لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة:

- ١- الأعمال التي يؤديها العامل لرب العمل نظير أجر وفقاً لعقد العمل أو التوظيف.
 - ٢- الأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص بناء على عقد الشركة.
 - ٣- الأعمال التي تقوم بها مكاتب التمثيل أو الإتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية المنشأة وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها لصالح الشركات التي تتبعها في الخارج في حدود المبالغ التي تحصل عليها المكاتب لتغطية تكاليف أعمالها.
 - ٤- الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.
 - ٥- عمليات الإقراض التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم وللشركات التابعة لها أو فيما بين بعضها البعض.
 - ٦- عمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
- تعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للإستهلاك أو الإستعمال المحلي، والسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة للإستهلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك، ويعتبر الإستيراد بغرض الإتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الإستهلاك المحلي، وفي حالة خروج هذه السلعة بحالتها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد، لا تحسب الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

٤- ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة :

لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وبمفهوم المخالفة تخضع السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة عند نقلها دون رقابة مصلحة الجمارك وبالمخالفة لقواعد قانون الجمارك، وعلة المشرع من ذلك الشرط هو الحد من محاولات التهرب الضريبي بتهريب السلع داخل البلاد وتداولها ونقلها بأساليب غير مشروعة.

٥- المعاملة الضريبية للسلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها :

تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.

٦- يكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات من داخل البلاد إلى خارجها وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:

أولاً: بالنسبة للسلع المصدرة: أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة الإجراءات الجمركية المقررة، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية والمستندات الدالة على تمام التصدير بما في ذلك شهادة الصادر من الجمارك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.

ثانياً: بالنسبة للخدمات المصدرة: أن يتم إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بموجب عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى تتفق مع طبيعة الخدمة.

٧- المعاملة الضريبية

في حالة التوقف عن ممارسة النشاط أو التصفية يقصد بالتوقف عن ممارسة النشاط الإنهاء الكلي للنشاط المتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته أو التنازل عنه للغير (الخلف)، وفي هذه الحالة يجب على المسجل أن يخطر رئيس المأمورية المختصة كتابة بالتوقف في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط أو تصفيته أو التنازل عنه للغير بحسب الأحوال، وتستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما في حوزته من سلع وخدمات وقت التصرف فيها، ولا تطبق هذه الأحكام إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه خلال المدة المذكورة.

ثالثاً: الأشخاص المكلّفون بالضريبة

المقصود بالمكلف بالضريبة: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مؤدياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع السلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مستورد السلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وبالنسبة للمسجل يقصد به المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون

س ٤: ناقش الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات في قانون الضريبة المضافة؟

الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات

أولاً: الفواتير الضريبية (المستندات):

جاءت نصوص قانون ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية له لتلزم المسجل بإمسك المستندات والدفاتر والسجلات والفواتير الضريبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

المقصود بالفواتير الضريبية ← بأنها تعد وفق النموذج الصادر به قرار رئيس مصلحة ضريبة القيمة المضافة، ولهذه الفواتير دوراً مهماً في تطبيق الضريبة باعتبارها المستند المؤيد للعمليات والتصرفات الخاضعة للضريبة، يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها، وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع كما يجوز للوزير أو من يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.

يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة

وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

- ١- أن تكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل.
- ٢- أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلّة طبقاً لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب والكشط.
- ٣- أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية:

(رقم مسلسل الفاتورة تاريخ تحريرها ، اسم المسجل و عنوانه و رقم التسجيل ، اسم المشتري و عنوانه و رقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة و قيمتها و فئة الضريبة المقررة و قيمتها مع بيان إجمالي الفاتورة.
- ٤- أن يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أول بأول، وفي حالة إلغاء الفاتورة يلتزم المسجل بالاحتفاظ بأصل الفاتورة الملغاة وجميع صورها، ويجوز بقرار من الوزير وزير المالية تعديل تلك البيانات أو إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين أو وضع ضوابط أخرى لها، وللجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التي تتبعها أسر منتجة والتي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والأسر المنتجة أن تحرر للعضو بياناً مع فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين، وأنه سبق للجمعية سداد الضريبة عنها مع تحديد قيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية ويعتبر هذا البيان بالنسبة لأعضاء الجمعيات المذكورة مستنداً لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (٢٢) من القانون.

ثانياً : الدفاتر والسجلات

١٠ يلتزم المسجل بإمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوياً أو إلكترونياً يسجل فيها أول بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير **لمدة خمس سنوات** تالية لانتهااء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.

١١ يلتزم المسجل بإمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٩.

١٢ وكذلك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوية أو إلكترونية يسجل فيها أول فأول العمليات التي يقوم بها وهي:

١. دفتر المشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية.
٢. دفتر المبيعات ويتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة المبيعات من السلع والخدمات.
٣. دفتر المردودات ويتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم والإضافة.
٤. دفتر الصادرات ويتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول.
٥. سجل المخازن ويقيد به حركة المخزون الخام والتام أول بأول.
٦. دفتر اليومية العامة ويسجل فيه كافة العمليات التجارية التي يقوم بها بما فيها مسحوباته الشخصية أو الخاصة والمشغولات الداخلية ومقبوضاته ومدفوعاته وكذلك العمليات الأجلة التي يقوم بها خلال الفترة الضريبية.
٧. دفتر الجرد.
٨. دفتر ملخص الضريبة ويوضح فيه إجمالي العمليات المتعلقة بالضريبة موضحاً رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات .

ويشتمل هذا الدفتر على البيانات الآتية:

- أ- بيان إجمالي قيمة المبيعات وإجمالي قيمة المشتريات بدون الضريبة.
- ب- إجمالي الضريبة التي تم تحميلها على مبيعاته وكذلك على السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص والتصرفات القانونية الأخرى وذلك عن كل فترة ضريبية.
- ج- إجمالي الضريبة على المشتريات المدخلات القابلة للخصم.
- د- قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإضافة.
- هـ- الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم.

ثالثاً: الإقرار الضريبي:

كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة و ضريبة الجدول المستحقة أو إحداها بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهااء الفترة الضريبية على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدي الضريبة و ضريبة الجدول عنه في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو.

كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.

إذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية.

يجب أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي.

للمأمورية المختصة تعديل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتها من واقع أي بيانات أو مستندات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة و ضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون.

وبمراعاة ما يأتي:

١. في حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار وإخطار المسجل بذلك خلال الثلاث سنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار، يتم حساب الضريبة الإضافية من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار وحتى تاريخ السداد.

٢. في حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار بعد مضي الثلاث سنوات المشار إليها وقيام المسجل بالسداد في التاريخ المحدد بالإخطار، يتم حساب الضريبة الإضافية عن مدة الثلاث السنوات المذكورة فقط، وفي حالة عدم قيام المسجل بالسداد أو قيامه بالسداد بعد التاريخ المحدد بالإخطار، يتم حساب الضريبة الإضافية عن الثلاث سنوات، بالإضافة إلى الفترة من تاريخ الإخطار وحتى تاريخ السداد.

تخطر المأمورية المختصة المسجل بالتعديل والأسس التي استندت عليها.

س٥: ناقش بالتفصيل خصم الضريبة والاعفاء منها وردھا في قانون الضريبة علي القيمة المضافة؟

أولاً: خصم الضريبة:

🔗 للمسجل أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة ما يأتي:

أ- ما سبق سدادہ أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته .

🔗 وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:

- **الشرط الأول** ← يخصم فقط ما سبق سدادہ من ضريبة على السلع المرتدة.
- **الشرط الثاني** ← أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً بحالتها التي بيعت عليها وتم قيد بياناتها في الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل، وتم رد قيمتها إلى المشتري بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل.
- **الشرط الثالث** ← يصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخاً، ويحمل رقماً مسلسلًا مثبتاً به بيانات كل من البائع والمشتري، على أن يبين به عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها.

ب- ما سبق تحميلة من ضريبة على ما يأتي:

١. المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة.
 ٢. المشتريات بغرض الإتجار.
 ٣. ما سبق سدادہ من ضريبة على السلع والخدمات المستوردة، وفقاً للبيانات شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال السداد بالجمرك.
- 🔗 إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم الخصم شهرياً من الضريبة المستحقة حتى يتم استنفادها. وذلك كله شريط حيابة المسجل لفاتورة ضريبية.

🔗 وجاءت المادة (٢٧) من اللائحة لتنص على إذا كانت بعض مبيعات المسجل من السلع والخدمات خاضعة للضريبة وبعضها معفي أو خاضع

الضريبة الجدول فقط خلال الفترة الضريبية - فيتم الخصم على الوجه الآتي:

١. يخصم إجمالي الضريبة على المدخلات المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة فقط سواء تمت عملية البيع في الفترة الضريبية أو بعدها.
٢. لا تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم فقط في المبيعات المعفاة من الضريبة أو التي تخضع لضريبة الجدول فقط، سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها.
٣. تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في مبيعات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفي أو خاضع لضريبة الجدول فقط طبقاً للنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المبيعات.

📌 وجاءت المادة (٢٨) من اللائحة لتنص على تسري أحكام الخصم على ما يأتي:

١. مبيعات السلع والخدمات الموردة للجهات الواردة بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه.
٢. السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية المعفاة وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
٣. السلع والخدمات الموردة للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين المعيّنين بالجدول التي تصدرها وزارة الخارجية وأزواجهم وأولادهم القصر وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
٤. السلع الموردة للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من غير المذكورين في البند السابق وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
٥. مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.

📌 ولا تسري أحكام الخصم على ما يأتي:

- ١- ضريبة الجدول، على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
 - ٢- الضريبة السابقة سدادها على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبة اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الاستيراد.
 - ٣- الضريبة السابقة سدادها على مدخلات السلع والخدمات المعفاة.
- 📌 وجاءت المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لتنص على أن للمسجل خصم الضريبة السابقة سدادها على مدخلاته من رصيد المخزون السلي في تاريخ تسجيله.

📌 لضوابط والشروط الآتية:

١. إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
 ٢. حيازة أصول فواتير الشراء الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة بالجمرك حسب الأحوال.
 ٣. تقديم بيان بالمخزون السلي لديه في تاريخ التسجيل.
 ٤. الضريبة السابقة سدادها على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبة اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الاستيراد.
 ٥. أن يكون المخزون متعلق ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
- 📌 وجاءت المادة (٣٠) من اللائحة التنفيذية للقانون في جميع حالات خصم الضريبة المقررة قانوناً، لا يتم اعتماد خصم الضريبة إلا إذا قام المسجل بتقديم شهادة في نهاية كل سنة مالية له موقعة من محاسب مفيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد بأحقيقه في الخصم.

ثانياً : الإعفاء من الضريبة

يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية:

١. ما يشتري أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعيّنين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشتري أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر.
٢. ما يشتري أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
٣. يحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين ١، ٢ بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.
٣. ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (١) من هذه الفقرة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية من هذا الأجل.
٤. تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.
٥. يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
٥. يلتزم المستفيد بالإعفاء المنصوص عليه من القانون بتقديم إقرار يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة، وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد، ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.

وتتبع في هذا الشأن القواعد الآتية:

١. على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تعديل الاستعمال قبل شروعه في التصرف.
٢. موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا يقضي بغير ذلك.
٣. على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وقت السداد، ولها أن تستعين بالمختصين في مصلحة الجمارك في هذا الخصوص.
٤. تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة وضريبة الجدول أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقها.
٥. يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.

يعفى من الضريبة في الحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي:

١. العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
٢. الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
٣. المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
٤. الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج.
٥. الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

📌 يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين:

- الحالة الأولى ← الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
- الحالة الثانية ← ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

📌 تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

الشرط الأول ← بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع:

١. أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه.
٢. تسري أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها.
٣. أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية.
٤. تكون هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة هي جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء.
٥. في حالة شراء أو استيراد أو بيع أي صنف أو أداء أي خدمة غير مقرر إعفاؤها تخطر هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المصلحة فوراً لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة.
٦. تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشؤون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء.

تتبع لتطبيق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتية:

- تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة أو لصالحها هي لأغراض التسليح مرفقاً بها موافقة المصلحة على الإعفاء.
- يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحاً بها أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً للمادة (٢٨) من القانون، ويثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظه بأصل شهادة الإعفاء المشار إليها في الفقرة السابقة.

الشرط الثاني ← بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى:

١. تسري أحكام المادة (٢٨) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي:

- أ- الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
 - ب- وزارة الداخلية.
 - ج- الهيئة العربية للتصنيع.
 - د- هيئة الأمن القومي.
٢. يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه، شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه.
٣. تسري بالنسبة لهذه الجهات كل فيما يخصه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في البنود (٣) و (٥) و (٦) و (٧) من الفقرة أولاً من هذه المادة.
٤. تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتره لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة.
- في جميع الأحوال فإن كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيع السلع والخدمات المباعة لتلك الجهات معفاة من الضريبة وفي حال سداد ضريبة على ما سبق يحق للبائع المسجل خصم أو تسوية أو رد تلك الضريبة حسب الأحوال.
- جاءت المادة ٢٩ من القانون لتنص على: مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

ثالثاً : رد الضريبة على القيم المضافة:

ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم

الطلب مؤيداً بالمستندات في الحالات الآتية:

- الحالة الأولى ← الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك
 - الحالة الثانية ← الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها، أو وفقاً لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
 - الحالة الثالثة ← الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.
 - الحالة الرابعة ← الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
 - الحالة الخامسة ← الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
- في جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك.

ترد الضريبة بالشروط والإجراءات الآتية:

(أ) بالنسبة للسلع المصدرة:

- ١- أن تكون السلع أو مدخلاتها قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية.
- ٢- ألا يكون قد سبق استعمالها بمعرفة مصدرها .
- ٣- أن يتم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك.
- ٤- توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها، وفي حالة إثبات تعذر التحويل البنكي يعتد بأي من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة.
- ٥- ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة، ولا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن.
- ٦- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة.

(ب) بالنسبة للخدمات الموداة على السلع المصدرة:

١. تقديم المستندات الدالة على إتمام عملية التصدير نموذج ١٣ جمارك للسلع التي تم تصديرها أو أي شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .
٢. تقديم أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من مؤدي الخدمة لمالك السلعة (المصدر) والتي تفيد أن تلك الخدمة تمت عن السلعة المصدرة ذاتها للخارج.
٣. تقديم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفي العقد.
٤. أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة.

(ج) بالنسبة للخدمات المصدرة تُرد الضريبة على مدخلات الخدمات المصدرة بنوافر الشروط التالية:

١. إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بتقديم عقد أداء الخدمة أو بأي وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة.
٢. تقديم صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة والمستفيد منها.
٣. تقديم صورة من المستند الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكي إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها، وفي حالة إثبات تعذر التحويل البنكي يعتد بأي طريقة من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة.
٤. تقديم أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بمدخلات أداء الخدمة. أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة.

وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الآتي:

١. لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة ذاتها والقيمة التي كانت سارية وقت السداد أو التحميل وعلى ما تم تصديره بالفعل وبما لا يجاوز الرصيد الدائن.
٢. تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها.

وفقاً لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى ومنها :

١. التسويات الناتجة عن البيع بالمقايضة وعلى المسجل تقديم ما يفيد أن قيمة السلعة المصدرة بالمقايضة سداداً لقيمة السلع المستوردة ومعتمد من مصلحة الجمارك.
٢. التسويات بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها.
٣. ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
٤. ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

❶ **جاءت المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية للقانون لتنص على** ← يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط أن لا يقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنيه مصري، وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته. ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركي، أو بموجب شيك عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة يرسل على عنوانه. وفي جميع الأحوال تخصم مصاريف إدارية بواقع (٥%) من إجمالي قيمة المبلغ المسترد. وعلى رئيس المصلحة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لرد الضريبة على تلك السلع.

❷ **جاءت المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية للقانون لتنص على تطبيق أحكام البنود أرقام (٢) و (٣) و (٤) من المادة (٣٠) من القانون ترد الضريبة في الحالات التالية وبالشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها :**

١. الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ :

❶ يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي موضحاً به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي وقع فيها الخطأ ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك.

٢. الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية:

❶ يتقدم المسجل بطلب كتابي موضحاً به قيمة الرصيد الدائن، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك، وعلى المصلحة التحقق من صحة هذا الرصيد قبل الرد.

٣. الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة.

- أ- يتقدم المسجل بطلب كتابي لاستردادها، مرفقاً به المستندات الدالة على ما سبق سداد الضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي.
- ب- أن تستخدم الآلات والمعدات في إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة.
- ج- أن يكون قد تم الإفراج النهائي عن المستورد منها وسداد كامل الضريبة بالنسبة للمحلي والمستورد.
- د- ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

❶ في حالة التصرف في الآلات أو المعدات السابق رد الضريبة عليها أو استخدامها في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة معفاة من الضريبة قبل مضي خمس سنوات تالية للرد يلتزم المسجل قبل التصرف بإخطار المأمورية المختصة وسداد الضريبة السابق ردها وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.

❷ وفي جميع الأحوال لا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن. وترد الضريبة في موعد غايته خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المؤيد بالمستندات.

❶ **وجاءت المادة (٣٨) من اللائحة لتنص على** ← في جميع حالات رد الضريبة المنصوص عليها في المادة (٣٠) من القانون يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في رد الضريبة، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد أحقية المكلف في رد الضريبة، ولا يتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة.